공 정 거 래 위 원 회

전 원 회 의

의 결 제 2014 - 030 호 2014. 2. 25.

사 건 번 호 2013카총1943

사 건 명 인천도시철도 2호선 턴키공사 입찰관련 21개 건설업자의 부당한 공동행위에 대한 건

피 심 인 1. 주식회사 포스코건설
포항시 남구 괴동동 568-1
대표이사 정○○, 유○○
대리인 변호사 서 정, 전규형, 김성은

2. 쌍용건설 주식회사
서울 송파구 올림픽로 299
대표이사 김○○
대리인 법무법인 태평양
담당변호사 오금석, 최병호, 강 일, 심건섭

3. 현대산업개발 주식회사
서울 용산구 한강대로 23길 55
대표이사 정○○, 박○○
대리인 법무법인 율촌
담당변호사 손금주, 최연석, 김건웅

4. 주식회사 태영건설

고양시 일산동구 정발산로 24

대표이사 박○○, 김○○

대리인 법무법인 태평양

담당변호사 이형석, 조병규, 김보연

5. 지에스건설 주식회사

서울 종로구 종로 33

대표이사 임○○, 허○○

대리인 법무법인 태평양

담당변호사 신사도

6. 주식회사 대우건설

서울 종로구 새문안로 75

대표이사 박○○

대리인 법무법인 바른

담당변호사 백광현, 한서희

7. 두산건설 주식회사

서울 강남구 언주로 726

대표이사 송○○, 양○○

대리인 변호사 정재훈, 이승규, 신정수

8. 에스케이건설 주식회사

서울 종로구 인사동7길 32

대표이사 조○○, 최○○

대리인 변호사 변동열, 류용호, 조영대

9. 주식회사 한양

인천 남동구 미래로 14 일류빌딩

대표이사 박○○, 윤○○

대리인 변호사 최기록, 김수홍

10. 현대건설 주식회사

서울 종로구 율곡로 75

대표이사 정○○

대리인 법무법인 세종

담당변호사 조창영, 이동률, 이재환

11. 코오롱글로벌 주식회사

과천시 코오롱로 11

대표이사 안○○

대리인 법무법인 화우

담당변호사 구상모, 이정란

12. 삼성물산 주식회사

서울 서초구 서초대로74길 14

대표이사 정○○, 김○○

대리인 법무법인 율촌

담당변호사 박성범, 정성무

13. 대림산업 주식회사

서울 종로구 종로1길 36

대표이사 김○○, 이○○, 박○○

대리인 법무법인 세종

담당변호사 이동률, 김주연

14. 롯데건설 주식회사

서울 서초구 잠원로14길 29

대표이사 박○○

대리인 법무법인 태평양

담당변호사 김성진, 윤성운, 박철규, 안준규, 박성진

15. 신동아건설 주식회사

인천 남동구 미래로 32

대표이사 이○○, 김○○

대리인 법무법인 광장

담당변호사 이민호, 김지연, 최승호

16. 금호산업 주식회사

나주시 시청길 4

대표이사 박○○, 원○○

17. 주식회사 서희건설

성남시 분당구 수내로46번길 4

대표이사 곽○○, 김○○

피심인 16. 및 17.의 대리인 법무법인 한로

담당변호사 오승돈, 김영관

18. 대보건설 주식회사

화성시 효행로 1059

대표이사 남○○

대리인 법무법인 태평양

담당변호사 범 현, 최원석

19. 고려개발 주식회사

용인시 수지구 풍덕천로 112

대표이사 김○○

대리인 법무법인 세종
담당변호사 석근배, 김도영

20. 진흥기업 주식회사
인천 연수구 컨벤시아대로 69
대표이사 차○○
대리인 법무법인 태평양
담당변호사 김정헌, 나현채

21. 주식회사 홍화
포항시 남구 괴동로 209
대표이사 이○○, 양○○
대리인 변호사 백승이, 이루네

심 의 종 결 일 2013. 12. 27.

주 문

1. 피심인들은 정부 및 공공기관의 건설공사 입찰에 있어 사전에 낙찰예정자를 선정함과 동시에 이들이 낙찰받을 수 있도록 다른 피심인들이 형식적으로 입찰에 참가하는 것과 같이 향후 정부 및 공공기관의 건설공사 입찰에서 부당하게 경쟁을 제한하는 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

2. 피심인들은 직접 접촉하거나 유무선 연락, 이메일 기타 어떠한 방법으로도 향후 정부 및 공공기관의 건설공사 입찰에 있어 공개되지 아니한 내부적인 입찰 참여 의사 및 결정사항 등에 관한 정보를 교환하여서는 아니 된다.

3. 피심인들은 다음 각 호에 따라 과징금을 국고에 납부하여야 한다.

가. 과징금액

(1) 주식회사 포스코건설	:	9,581,000,000원
(2) 쌍용건설 주식회사	:	789,000,000원
(3) 현대산업개발 주식회사	:	14,027,000,000원
(4) 주식회사 태영건설	:	9,519,000,000원
(5) 지에스건설 주식회사	:	12,039,000,000원
(6) 주식회사 대우건설	:	16,032,000,000원
(7) 두산건설 주식회사	:	1,270,000,000원
(8) 에스케이건설 주식회사	:	12,773,000,000원
(9) 주식회사 한양	:	9,288,000,000원
(10) 현대건설 주식회사	:	14,074,000,000원
(11) 코오롱글로벌 주식회사	:	2,534,000,000원
(12) 삼성물산 주식회사	:	5,945,000,000원
(13) 대림산업 주식회사	:	6,827,000,000원
(14) 롯데건설 주식회사	:	7,584,000,000원
(15) 신동아건설 주식회사	:	1,178,000,000원
(16) 금호산업 주식회사	:	844,000,000원
(17) 주식회사 서희건설	:	1,578,000,000원
(18) 대보건설 주식회사	:	2,522,000,000원
(19) 고려개발 주식회사	:	1,371,000,000원
(20) 진흥기업 주식회사	:	743,000,000원
(21) 주식회사 흥화	:	1,767,000,000원

나. 납부기한 : 과징금 납부고지서에 명시된 납부기한(60일) 이내

다. 납부장소 : 한국은행 국고수납대리점 또는 우체국

이 유

1. 기초사실

가. 피심인 적격성

1 피심인 주식회사 포스코건설(이하 피심인 명에서 '주식회사'를 생략하여 표기한다. 모든 피심인에 대하여 같다), 쌍용건설, 현대산업개발, 태영건설, 지에스건설, 대우건설, 두산건설, 에스케이건설, 한양, 현대건설, 코오롱글로벌, 삼성물산, 대림산업, 롯데건설, 신동아건설, 금호산업, 서희건설, 대보건설, 고려개발, 진흥기업, 흥화(이하 피심인 모두를 칭할 때에는 '피심인들'이라 한다)는 건설업을 영위하는 자들로서「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(2011. 11. 2. 법률 제11119호로 개정되기 전의 것, 이하 '법'이라 한다) 제2조 제1호의 규정에 의한 사업자에 해당한다.

나. 피심인들의 일반현황

2 피심인들의 일반현황은 아래 <표 1>과 같다.

<표 1> 일 반 현 황

(2012.12.31.기준, 단위 : 백만원, 명)

피심인	자본금	매출액	영업 이익	당기 순이익	상시 종업원수	설립일자
포스코건설	2,886,158	7,041,300	355,843	346,107	4,177	1982.2.2.
쌍용건설	148,849	1,604,917	△167,238	△411,454	1,320	1977.10.20.
현대산업개발	376,921	2,207,251	66,423	9,759	1,724	1977.10.14.
태영건설	39,479	1,639,161	63,892	37,509	953	1973.11.20.
지에스건설	255,000	9,289,550	160,384	108,381	6,720	1969.12.19.
대우건설	2,078,113	8,180,270	365,216	159,399	4,049	2000.12.27.

두산건설	877,335	2,229,066	△453,521	△614,847	1,829	1976.4.7.
에스케이건설	194,441	7,536,757	100,986	10,218	6,783	1962.2.21.
한 양	27,196	911,056	61,780	16,291	897	1976.6.21.
현대건설	557,273	10,433,442	415,634	347,019	4,200	1950.1.10.
코오롱글로벌	418,810	3,660,114	△18,465	△27,195	2,666	1960.12.28.
삼성물산	804,332	25,325,925	490,331	465,411	9,627	1952.1.11.
대림산업	218,500	9,041,850	466,383	488,973	5,420	1947.8.28.
롯데건설	190,228	3,872,573	178,847	15,288	2,952	1959.2.3.
신동아건설	25,916	271,639	△5,295	△33,596	402	1977.12.7.
금호산업	862,680	1,499,639	△165,104	△420,973	1,353	1972.10.11.
서희건설	79,967	859,496	7,096	△11,312	1,079	1982.11.5.
대보건설	21,000	351,508	4,441	2,673	384	1995.7.28.
고려개발	100,000	694,171	26,649	△2,642	652	1965.3.31.
진흥기업	225,138	466,811	△15,024	△85,699	420	1959.9.3.
흥 화	24,195	287,009	11,492	7,730	365	1970.12.12.

* 자료출처 : 피심인 제출자료 및 공시자료

다. 시장구조 및 실태

1) 건설시장 개요

3 건설업은 생산기간이 길고 대규모 자금과 복합적인 가공·생산이 요구되는 전형적인 수주산업으로서, 제조업·서비스업과 긴밀한 연관관계를 갖고 있을 뿐만 아니라 다량의 노동력이 투입되기 때문에 생산유발 효과 및 고용유발 효과가 매우 큰 산업이다.

4 건설수주액으로 볼 때, 전체 건설시장의 규모는 2010년 기준으로 연간 103조 원에 이르며, 이 중 공공건설시장 규모는 38조 원으로 전체 건설시장에서 37%를 차지한다. 한편, 경기악화에 따라 2008년 이후 민간건설수주가 감소하는 등 민간건설시장이 위축됨에 따라 상대적으로 공공건설시장의 중요성이 부각되었으나, 2010년의 경우 공공건설시장도 크게 위축되었다.

5 2007년부터 2012년까지 기간 중 국내 건설수주 규모 현황은 아래 <표 2>와 같다.

<표 2> 건설수주 규모 현황

(단위: 억 원, %)

연 도	합 계		공공건설		민간건설	
		증감률		증감률		증감률
2007년	1,279,118	19.2	370,887	25.6	908,231	16.7
2008년	1,200,851	△6.1	418,488	12.8	782,363	△13.9
2009년	1,187,142	△1.1	584,875	39.8	602,267	△23.0
2010년	1,032,298	△13.0	382,368	△34.6	649,930	7.9
2011년	1,107,010	7.2	366,248	△4.2	740,762	14.0
2012년	1,015,061	△8.3	340,776	△7.0	674,284	△9.0

* 자료출처 : 대한건설협회 월간건설경제동향('13.2.8.)

2) 철도·지하철 건설공사 입찰시장

6 2010년을 기준으로 국내 공공토목 시장규모는 17조 5,078억 원 수준[1]인바, 이 중 철도건설공사 입찰시장은 1조 8,888억 원 규모(총 10건)로서, 전체 공공토목 시장에서 차지하는 비중은 약 10.8%에 달하였다[2]. 이를 입찰방식에 따라 분류하면 턴키 등 입찰이 1조 5,667억 원, 최저가 입찰이 3,221억 원 규모로 턴키 등 입찰이 약 82.9%를 차지하였음을 알 수 있다.

7 한편, 지하철건설공사 입찰시장은 6,546억 원 규모(총 6건)로 공공토목시장에서 지하철건설공사가 차지하는 비중은 3.7%에 달하였으며[3], 입찰 방식은 모두 턴키 등 입찰 방식에 의해 이루어졌다.

1) 2011년에는 15조 5,541억 원, 2012년에는 11조 209억 원으로 감소추세에 있다.
2) 2011년, 2012년 공공토목공사 규모는 감소하였으나, 철도건설공사의 경우 2011년 3조 4,881억 원에서 2012년 3조 4,666억 원으로 증가하였다.
3) 2011년에는 발주물량이 966억 원이었고, 2012년에는 발주물량이 없다.

8 2010년부터 2012년까지 기간 중 철도·지하철공사 입찰시장 현황은 아래 <표 3>과 같다.

<표 3> 철도·지하철공사 입찰시장 현황

(단위 : 억 원)

공종	입찰방식	연도별		
		2010년	2011년	2012년
국내 공공토목[4]	-	175,078	155,541	110,209
철도[5]	턴키 등	15,667	13,010	14,933
	최저가	3,221	21,010	19,733
	계	18,888	34,881	34,666
지하철	턴키・대안	6,546	-	-
	최저가	-	966	-
	계	6,546	966	-

* 자료출처 : 관련업계 제출자료

3) 턴키 입찰제도

가) 개요

9 현행 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률(이하 '국가계약법'이라 한다) 및 동법 시행령에 의하면, 우리나라의 공공공사 입찰제도는 크게 ① 설계·시공 분리입찰방법, ② 설계·시공 일괄입찰방법, ③ 대안입찰방법으로 나뉜다.

10 첫째, 설계·시공 분리입찰방법(Design-Bid-build)은 발주처가 설계자와 계약을 하여 설계를 완성하고 시공자를 별도로 선정하여 공사를 수행하는 전통적인 입찰제도이다.

11 둘째, 설계·시공 일괄입찰방법은 일괄시공자가 설계와 시공을 모두 담당하

4) 국내 공공토목 : 입찰일 기준 200억 원 이상 규모 발주공사 집계
5) 철도/지하철 : 입찰일 기준연도별 국내 공공토목 발주공사 중 철도/지하철 공사 분류

는 방식으로 턴키(Turn-Key) 또는 일괄계약 방식(Design-Build 또는 Design-Construct)으로 불린다. 즉 턴키계약방식(Turn Key Base)은 발주자가 하나의 시공업자와 계약을 체결하고, 시공업자가 건설공사에 대한 재원조달, 토지구매, 설계와 시공·운전 등의 모든 서비스를 발주자에게 제공하는 형태로 수행된다.

12 위와 같은 방식은 설계·시공상의 기술능력 개발을 유도하고 설계경쟁을 통한 품질향상 및 설계와 공사입찰의 병행시행으로 공사기간을 단축하는 장점이 있는바, 국가계약법에 의하면 설계·시공 일괄계약 입찰방식(이하 '턴키방식'이라 한다)은 총공사비 추정가격이 300억 원 이상인 대형공사, 총공사비가 300억 원 미만인 경우에도 대안입찰 또는 일괄입찰로 집행함이 유리한 특정공사, 공기단축이 필요한 공사 등에 적용된다.[6] 다만, 해당 공사가 위 기준에 부합하더라도 모두 턴키방식으로 진행되는 것은 아니며, 고난이도 공사로서 신기술·신공법 적용 등이 필요하거나, 상징성·창의성·예술성 등이 특별히 요구되는 경우에 해당 방식을 적용할 수 있다.[7]

13 마지막으로, 대안입찰은 발주기관이 제시하는 원안의 공사입찰 기본설계 또는 실시설계에 대하여 기본방침의 변경없이 원안과 동등 이상의 기능과 효과를 가진 신공법·신기술·공기단축 등이 반영된 설계로서, 원안의 가격보다 낮은 공사로 입찰하는 것을 말하며, 민간의 기술력을 활용한다는 측면에서 턴키방식과 유사하다.

나) 턴키공사의 입찰절차 및 실시설계적격자 결정방식

(1) 입찰절차

6) 국가계약법 시행령 제79조 제1항 및 국토교통부 고시인 '대형공사 등의 입찰방법 심의기준' 제2조는 총공사비 추정가격이 300억 원 이상인 신규복합공종공사("대형공사"), 총공사비 추정가격이 300억 원 미만인 신규복합공종공사중 각 중앙관서의 장이 대안입찰 또는 일괄입찰로 진행함이 유리하다고 인정하는 공사("특정공사"), 공기 단축이 필요한 공사중 일괄입찰로 시행함이 유리하다고 인정하는 공사("공기단축공사")의 경우, 일괄입찰을 할 수 있도록 규정하고 있다.

7) 대형공사 등의 입찰방법 심의기준은 일괄입찰방법 여부를 결정시 ① 여러 공종의 복합공사로 설계·시공의 일괄시행이 필요한 경우, ② 기자재 공급자가 직접 설계와 시공을 하여야 하는 경우, ③ 설계 VE 또는 신기술·신공법 적용으로 경제적인 대안의 활용이 필요한 경우, ④ 상징성·예술성·창의성이 요구되는 경우인지 등을 심사하도록 규정하고 있다.

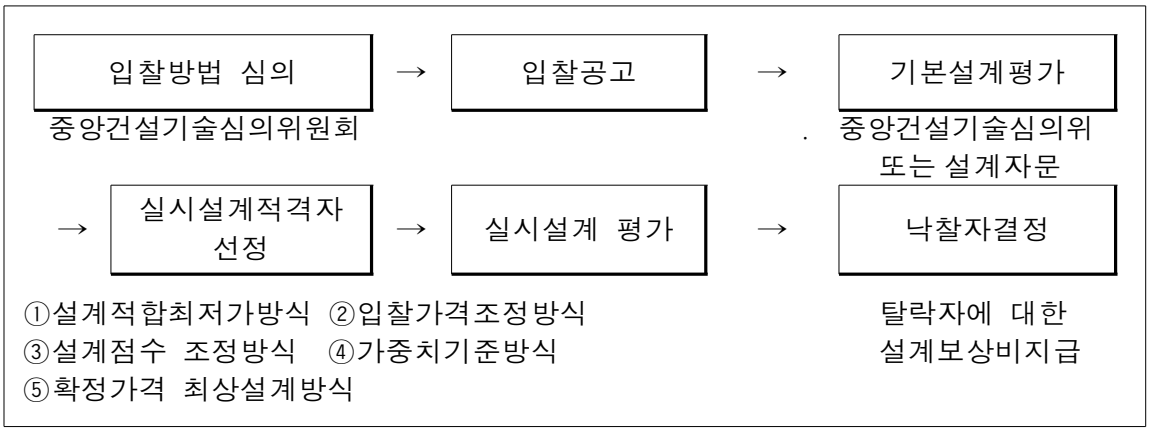
14 턴키계약방식은 다시 설계·시공 일괄계약방식과 실시설계·시공 일괄계약방식으로 나뉘는데, 각 방식에 따라 입찰절차가 다소 상이하다.

15 설계·시공 일괄계약방식은 발주기관이 제시하는 기본계획과 입찰공고사항(입찰안내서)에 따라 건설업체가 기본설계도면과 공사가격 등의 서류를 작성하여 입찰서와 함께 제출하는 방법으로서, 일반적인 설계·시공 일괄계약방식을 말한다.

16 실시설계·시공 일괄계약방식은 발주기관이 제시하는 공사입찰 기본계획, 기본설계서 및 입찰안내서 등에 따라 건설업체가 시공에 필요한 실시설계도서 및 공사가격 등의 서류를 작성하여 입찰서와 함께 제출하는 방법으로, 주로 경지정리, 도로 등 민원이 많이 발생하는 대형공사가 그 대상이 되고 있으며 턴키제도의 변형된 방법으로서 '턴키 2' 또는 '세미(semi) 턴키'라고도 한다.

17 턴키방식의 입찰과정은 다음과 같이 진행된다.

<표 4> 턴키방식 공사의 발주절차



① 입찰방법 심의 및 결정단계

18 대형공사 또는 특정공사의 입찰방법을 설계·시공 일괄입찰방법으로 할 것인지의 여부는 발주처가 기본설계 전에 1차적으로 결정하고 이를 중앙건설기술심

의위원회에서 심의한 후 최종적으로 확정하게 된다.[8)]

② 입찰공고단계

19 해당 공사가 일괄입찰의 방법에 의하여 집행할 것이 결정되면, 국토해양부장관 또는 국방부장관은 이를 공고하여야 한다.[9)]

③ 입찰참가자격 사전심사

20 입찰참가자격 사전심사(Pre-Qualification, 이하 'PQ심사'라 한다)란 국가가 발주하는 대형공사의 일괄입찰절차에 참가할 자격이 있는지 여부를 사전에 심사하는 절차를 말한다.[10)] PQ심사는 경영상태 심사와 기술적 공사이행능력 심사로 구분된다.[11)]

④ 실시설계적격자 선정 및 낙찰자 결정

21 입찰참가자격 사전심사를 거친 후, 적격판정을 받은 사업자는 기본설계[12)]를 입찰서와 함께 발주처에 제출하고, 중앙건설기술심의위원회 또는 설계자문위원회(발주처)는 위와 같이 제출된 기본설계의 적격 여부 및 설계점수를 평가한다. 발주처는 기본설계적격자 중 설계점수가 높은 순서 따라 최대 6개 사업자(적격으로 통지된 입찰자가 6인 미만인 경우에는 적격으로 통지된 모든 입찰자)를 선정

---

8) 국가계약법 시행령 제80조
9) 국가계약법 제8조, 동법 시행령 제78조, 제79조
10) PQ심사는 사전에 이행능력 여부를 판단함으로써 부실시공 및 공사가 진행 도중 중단되는 것을 방지하기 위한 제도로서 1993년 7월에 도입되었다. PQ심사제도의 취지는 기술적인 난이도가 높은 공종에 대해서는 입찰참가자격을 엄격하게 평가하여 충분한 기술력을 보유한 업체만 입찰에 참여할 수 있도록 입찰자를 제한하고자하는 것이다.
11) 국가계약법 시행령 제13조
12) 국가계약법 시행령 제79조(정의)
① 이 장에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.
6. "기본설계입찰"이라 함은 일괄입찰의 기본계획 및 지침에 따라 실시설계에 앞서 기본설계와 그에 따른 도서를 작성하여 입찰서와 함께 제출하는 입찰서를 말한다.
8. "실시설계서"라 함은 기본계획 및 지침과 기본설계에 따라 세부적으로 작성한 시공에 필요한 설계서(설계서에 부수되는 도서를 포함한다)를 말한다.

한다. 다음으로 발주처는 실시설계적격자로 선정된 사업자 중에서 입찰 공고된 실시설계적격자 결정방법에 따라 실시설계적격자를 결정한다.[13)]

22 실시설계적격자가 실시설계를 제출하고, 중앙기술심의위원회 또는 설계자문위원회로부터 당해 실시설계의 적격통지를 받은 때에는 그 실시설계서를 제출한 자를 낙찰자로 결정한다.[14)]

⑤ 계약체결 및 설계보상비 지급

23 낙찰자가 결정되면, 발주처는 낙찰자로 결정된 자와 계약을 체결한다. 한편, 발주처는 탈락자들에게 예산의 범위 안에서 설계보상비를 지급할 수 있다.[15)]

24 턴키공사 입찰에서 입찰참가자는 입찰시 입찰서와 함께 기본설계서를 제출하여야 하므로, 낙찰이 되지 않는 경우 설계비용에 대한 부담이 입찰참가의 제한요인으로 작용할 수 있다. 이에 공공분야의 발주기관들은 국가계약법 시행령 제89조 및 구(舊) 정부입찰계약집행기준(회계예규 2200.04-159-10, 2009. 5. 8.) 제8조에 의하여, 일괄입찰에 있어서 설계점수 평가결과 우수설계순위 6인 중에서 낙찰자로 선정되지 아니한 입찰자에게는 설계비에 대한 보상으로 총 공사비의 2% 범위 내에서 설계점수가 높은 순으로 일정금액을 지급한다.

<표 5> 설계보상비 지급방식(구 정부입찰・계약집행기준)[16)]

구 분	설계비 보상(설계점수 높은 순, 총 공사비 대비)
낙찰탈락자가 5명인 경우	0.7%, 0.5%, 0.4%, 0.2%, 0.2%

13) 국가계약법 제85조의2, 제87조 제1항
14) 국가계약법 제87조 제2항
15) 국가계약법 제89조
16) 구 기준에 의하면, 턴키공사 설계보상비 지급시 설계점수 순위에 따른 일률적인 대가 지급으로 설계우수 여부를 반영하기가 곤란한 문제점이 지적되었다. 이에 2010.10.9. 회계예규 개정으로 설계점수 60점 이상에 대해 고정설계비용(0.3%)을 지급하고, 나머지는 설계점수에 연동하여 지급하는 내용으로 개정되어, 턴키공사에 대해 설계보상비를 설계점수에 연동하여 우수설계에 대한 인센티브를 강화하였다. 개정된 설계보상비 지급산식은 설계보상비 = 0.3%+ (설계점수 - 60)/40 ×0.6%이며, 설계보상비 총액이 공사예산의 2%를 초과할 경우에는 산정금액에 따라 비율로 배분한다. 또한 개정 기준은 설계보상비 지급 대상자를 5개사에서 3개사로 축소하였다.

낙찰탈락자가 4명인 경우	0.7%, 0.5%, 0.4%, 0.2%
낙찰탈락자가 3명인 경우	0.7%, 0.5%, 0.4%
낙찰탈락자가 2명인 경우	0.7%, 0.5%
낙찰탈락자가 1명인 경우	0.5%

(2) 실시설계적격자 결정방식

25 턴키공사 실시설계적격자 결정방식의 유형[17]은 다음과 같다.

<표 6> 턴키 공사 실시설계적격자 결정방식

종 류		실시설계적격자 결정방식	비 고
설계적합 최저가 방식		설계기준을 만족하면서 최저가격으로 입찰한 자	
종합 평가 방식	입찰가격 조정방식	입찰가격을 설계점수로 나누어 조정된 가격이 가장 낮은 자	조정가격 = 입찰가격/(설계점수/100)
	설계점수 조정방식	설계점수를 입찰가격으로 나누어 조정된 수치가 가장 높은 자	조정가격 = [설계점수 × 추정가격 (부가세포함)]/입찰가격
	가중치 기준방식	설계점수와 가격점수에 가중치를 부여하여 각각 평가한 결과를 합산한 점수가 최고인 자	가격점수 = 가격점수 가중치 × (최저 입찰가격/당해입찰가격)
확정가격 최상설계 방식		예정가 이하로 제출하면서 설계점수가 가장 높은 자	

① 설계적합 최저가방식

26 설계적합 최저가방식은 설계적격자(설계점수 60점 이상)중 최저가격으로 입찰한 자를 낙찰자로 결정하는 방식이다. <표 7>에서 설계점수가 60점 이하인 “정”은 탈락하고 60점 이상인 “갑”, “을”, “병” 중 투찰가격이 제일 낮은 “병”이 낙찰자로 결정된다.

<표 7> 설계적합 최저가방식의 예시

17) 국가계약법 시행령 제85조의2 참조

입찰사	설계점수	입찰가격	낙찰자
갑	90점	3,500억 원	
을	80점	3,400억 원	
병	70점	3,300억 원	○
정	59점	가격 미 개봉	탈락

② 입찰가격 조정방식

27 입찰가격 조정방식은 설계적격자(설계점수 60점 이상)중 입찰가격을 설계점수로 나누어 조정된 수치가 가장 낮은 자를 낙찰자로 결정하는 방식이다. <표 8>에서 설계점수가 60점 이상인 “갑”, “을”, “병” 중 조정가격 〔=투찰가격/(설계점수/100)〕이 제일 낮은 “갑”이 낙찰자로 결정된다.

<표 8> 입찰가격 조정방식의 예시

입찰사	설계점수	입찰가격	조정가격	적격자
갑	90점	3,500억 원	3,888억 원	○
을	80점	3,400억 원	4,250억 원	
병	70점	3,300억 원	4,714억 원	
정	59점	가격 미 개봉		탈락

③ 설계점수 조정방식

28 설계점수 조정방식은 설계적격자(설계점수 60점 이상)중 설계점수를 입찰가격으로 나누어 조정된 수치가 가장 높은 자를 낙찰자로 결정하는 방식이다. <표 9>에서 설계점수가 60점 이상인 “갑”, “을”, “병” 중 조정점수(=설계점수×추정가격[18]/입찰가격)이 제일 높은 “갑”이 낙찰자로 결정된다.

<표 9> 설계점수 조정방식의 예시

18) “추정가격”이란 해당 공구에서 공사비로 추정되는 금액을 의미하며, <표 9>에서 추정가격은 3,600억 원으로 가정하였다.

입찰사	설계점수	입찰가격	조정점수	적격자
갑	90점	3,500억 원	92.57점	○
을	80점	3,400억 원	84.70점	
병	70점	3,300억 원	76.36점	
정	59점	미개봉		탈락

④ 가중치 기준방식

29 가중치 기준방식은 설계적격자(설계점수 80점 이상) 중 설계점수와 가격점수에 일정한 가중치를 부여하여 평가한 후 총점이 가장 높은 자를 낙찰자로 결정하는 방식이다. <표 10>에서 설계점수가 80점 이상인 “갑”, “을”, “병” 중 조정점수(=설계가중치 점수+가격가중치 점수[19])가 제일 높은 “갑”이 낙찰자로 결정된다.

<표 10> 가중치 기준방식의 예시

입찰사	설계가중치(설계점수)	가격가중치(입찰가격)	합계	적격자
갑	54(90점)	37.71(3,500억 원)	91.71점	○
을	51(85점)	38.82(3,400억 원)	89.82점	
병	48(80점)	40.00(3,300억 원)	88.00점	
정	42(70점)	가격 미 개봉		탈락

⑤ 확정가격 최상설계방식

30 확정가격 최상설계방식은 해당 공구의 공사 계약금액을 정한 뒤 기본설계서만 내도록 한 후 설계적격자(설계점수 80점 이상)중 설계점수가 가장 높은 자를 낙찰자로 결정하는 방식이다. <표 11>에서 설계점수가 80점 이하인 “정”은 탈락하고 80점 이상인 “갑”, “을”, “병” 중 설계점수가 제일 높은 “갑”이 낙찰자로 결정된다.

19) 가격가중치 점수=가중치×(최저입찰가격/입찰가격)

<표 11> 확정가격 최상설계방식의 예시

입찰사	설계점수	적격자
갑	90점	○
을	85점	
병	83점	
정	79점	탈락

31 각 낙찰자 결정방식별 장점과 단점은 다음과 같다.

<표 12> 낙찰자 결정방식별 장·단점 비교

종 류	장 점	단 점
기준적합 최저가방식	-비용절감 및 과잉설계방지 -과도한 입찰비용 방지 -예산절감을 위한 기술발전	-지나친 가격경쟁으로 인한 저가 입찰 우려
가격조정 최저가방식 기술조정 최고점수방식 가중치방식	기술 등 가격 이외 항목고려	-최적의 가격과 기술배점이 곤란 -비가격요소에 대한 주관적 평가로 낙찰자선정의 공정성 등 우려
확정계약금액 최상설계방식	-고급시설물 획득 -고난도 기술발전 유도	-설계의 일관성 유지곤란 -과잉설계 우려 -과도한 입찰비용 소요

4) 인천도시철도 2호선 건설공사 입찰 시장현황

32 인천도시철도 2호선 건설공사(이하 '이 사건 공사'라 한다) 입찰은 국가계약법 시행령 제6장 제78조 및 제79조 등에서 정한 설계·시공 일괄입찰공사방식[20], 실시설계적격자 결정은 '가중치 기준방식'으로 수행되었다.

33 이 사건 공사는 201공구에서 216공구까지 16개 공구로 분할되어 입찰이 실시되었는데,[21] 공구에 따라 각각 설계점수(50~70점)와 가격점수(30점~50점)를

20) 206공구는 국가계약법 시행령 제78조 및 제79조 등에서 정한 '대안입찰공사(전체대안)'방식이었다.

합하여 100점 만점을 기준으로 평가되었다.

34 각 공구별 낙찰자 및 탈락자 컨소시엄은 아래 <표 13>과 같다.

<표 13> 공구별 컨소시엄 구성현황

공구명	구분	컨소시엄	컨소시엄 구성현황 (지분율: %)
201	낙찰	포스코건설	포스코건설(50), ○○건설(20), ○○건설(10), ○○건설(10), ○○(10)/○○엔지니어링
	탈락	롯데건설	롯데건설(45), ○○건설(30), ○○건설(15), ○○건설(10)/○○○○○
202	낙찰	쌍용건설	쌍용건설(36), ○○기업(34), ○○기업(20), ○○건설(10)/○○엔지니어링, ○○ENC
	탈락	서희건설	서희건설(46), ○○○○○(44), ○○건설(10)/○○엔지니어링
203	낙찰	현대산업개발	현대산업개발(35), ○○○○○(25), ○○건설(20), ○○건설, ○○건설(5), ○○건설(5)/○○엔지니어링
	탈락	에스케이건설	에스케이건설(45), ○○○○○(30), ○○건설(10), ○○건설(10), ○○건설(5)/○○ENG
204	낙찰	태영건설	태영건설(31), ○○기업(30), ○○건설(29), ○○○○건설(10)/○○○○○
	탈락	두산건설	두산건설(51), ○○○○○(10), ○○(14), ○○○○○(25)/○○ENG
205	낙찰	지에스건설	지에스건설(40), ○○○○○(30), ○○(10), ○○(10), ○○○○(10)/○○엔지니어링, ○○
	탈락	현대산업개발	현대산업개발(45), ○○건설(25), ○○건설(30)/○○엔지니어링, ○○엔지니어링
206	낙찰	포스코건설	포스코건설(28), ○○개발(24), ○○산업(14), ○○(10), ○○(10), ○○기업(9), ○○(5)/○○엔지니어링
	탈락	벽산건설	벽산건설(75), ○○○○(10), ○○(5), ○○(5), ○○○(5)/○○○○○
207	낙찰	대우건설	대우건설(40), ○○건설(15), ○○○○○○(10), ○○건설(5), ○○○○(5), ○○○(5), ○○(5) ○○(5), ○○(5), ○○(5)/○○엔지니어링
	탈락	현대건설	현대건설(50), ○○건설(3), ○○(20)/○○엔지니어링
208	낙찰	두산건설	두산건설(55), ○○○○산업(25), ○○(10), ○○(10)/○○○○○
	탈락	대보건설	대보건설(75), ○○기업(25)/○○○○○

21) 201공구·202공구·207공구·208공구·209공구·210공구·211공구·212공구·213공구·214공구·215공구는 2009.4.17.에, 203공구는 같은 해 4.28.에, 204공구·205공구는 같은 해 5.29, 216공구는 같은 해 7.9.에, 206공구는 같은 해 10.8.에 각각 입찰이 실시되었다.

공구명	구분	컨소시엄	컨소시엄 구성현황 (지분율: %)
209	낙찰	에스케이건설	에스케이건설(55), ○○○○건설(15), ○○(10), ○○(10), ○○(10)/ ○○엔지니어링
	탈락	대우건설	대우건설(70), ○○○○○(10), ○○○○(10), ○○(10)/ ○○엔지니어링
210	낙찰	한양	한양(47), ○○(43), ○○(10)/○○엔지니어링
	탈락	고려개발	고려개발(90), ○○토건(10)/○○○○○
211	낙찰	현대건설	현대건설(38), ○○건설(20), ○○토건(12), ○○(10), ○○(5), ○○(5), ○○(5), ○○(5)/○○○○○
	탈락	지에스건설	지에스건설(86), ○○(7), ○○(7)/ ○○○○○○, ○○엔지니어링
212	낙찰	코오롱글로벌	코오롱글로벌(35), ○○산업(35), ○○○○(10), ○○건설(10), ○○건설(10)/○○○○엔지니어링
	탈락	한양	한양(42), ○○(38), ○○○(10), ○○(10)/ ○○엔지니어링
213	낙찰	삼성물산	삼성물산(56), ○○(14), ○○(10), ○○(10), ○○건설(10)/ ○○엔지니어링
	탈락	진흥기업	진흥기업(36), ○○기업(35), ○○토건(29)/ ○○엔지니어링
214	낙찰	대림산업	대림산업(43), ○○기업(27), ○○기업(10), ○○(10), ○○(10)/ ○○
	탈락	태영건설	태영건설(40), ○○산업(35), ○○(25)/ ○○○○○
215	낙찰	롯데건설	롯데건설(46), ○○건설(30), ○○(14), ○○(10)/ ○○○○○
	탈락	포스코건설	포스코건설(60), ○○ENG(15), ○○(25)/ ○○엔지니어링
216	낙찰	신동아건설	신동아건설(56), ○○(20), ○○(12), ○○(12)/ ○○○○○○
	탈락	흥화	흥화(70), ○○기업(30)/ ○○엔지니어링

2. 사실의 인정 및 위법성 판단

가. 행위사실

(1) 공동행위의 배경

(가) 2009년도 공공공사 발주물량의 증가

35 공공공사 발주는 2008년 32조 원에서 2009년도 51조 원으로 직전년도 대비 약 60% 증가되었다. 특히, 전체 공공발주분의 약 46%를 차지하였던 턴키공사 물량은 14조 원에서 23.5조 원으로 약 68% 증가되었다.

36 특히 이 가운데 약 70% 이상이 2009년도 상반기에 발주되어, 2009년 상반기는 턴키입찰 방식에 의한 공공공사 발주가 유례없이 증대하였던 시기로 볼 수 있다. 이 시기에 발주된 주요 턴키공사 사업으로는 이 사건 공사 외에도 경인운하 사업(1.4조 원 규모), 4대강 정비 사업(1조 원 규모), 새만금방수제 사업(1.2조 원 규모), 제2경부고속도로 건설사업(2.5조원 규모), 지하철 9호선 연장 등 서울시 발주 6개 사업(2.4조 원 규모)등이 있다.

(나) 피심인들의 상시적인 정보수집 및 정보교환 활동

37 피심인들은 이 사건 공사에 있어서의 각 공구별 낙찰자-들러리 합의(이하 '이 사건 각 공동행위'라 한다)가 있었던 2009년 이전부터 경쟁사업자의 임직원들을 상시적으로 관리하는 방법, 실무레벨(영업팀)에서 담당자 간 유무선 연락을 하는 방법, 건설업체별 턴키 영업담당 실무자 모임·건산포럼[22] 등 학회·공사관련 현장설명회와 같은 각종 모임에서 대면 접촉하는 방법, 설계사를 통하여 경쟁사의

22) 건산포럼은 입찰제도, 면허 등에 대한 건설업계 방향을 논의하는 모임으로 2009.3.4. 건산포럼 회원명단에는 이 사건 공동행위와 관련한 피심인들의 임직원들이 대부분 포함되어 있다. 건산포럼 외에도 호건회(○○○ 영업부서 모임), 철사모(철도를 사랑하는 모임, 철도관련 업무 담당임원 모임)와 같이 다양한 모임도 존재하고 있다.

입찰 동향을 파악하는 방법 등을 통하여 수주관련 정보를 상시적으로 수집해 왔으며, 이렇게 수집된 정보를 상호간 교환하여 왔다.

38 이와 같은 사실은 소갑 제1-1호증(건산포럼 회원명단), 소갑 제1-2호증(8개 건설사 임원 업무분장 및 조직현황), 소갑 제1-3호증(건설사 영업부서 직원 및 연락처), 소갑 제1-4호증(동종사 모임 정보공유), 소갑 제1-5호증(2008년 본부장 사업계획서), 소갑 제1-6호증('09년도 사업계획), 소갑 제2-18호증(한양 문○○ 진술조서), 소갑 제-28호증(롯데건설 권○○ 진술조서), 소갑 제2-3호증(포스코건설 전○○ 진술조서), 소갑 제2-46호증(○○엔지니어링 조○○ 진술조서) 등을 종합하여 인정할 수 있다.

<표 14> 피심인·참고인들의 진술조서 발췌

<한양 문○○ 진술조서 발췌(소갑 제2-18호증)>

문 토목사업본부 09년도 사업계획(수주)의 5. 추진방향란 다. 업계관리 (대형사)에 문○○ 전무는 대우건설의 상무 김○○, 삼성물산 상무 장○○, 현대건설 상무 천○○, 대림산업 상무 박○○, GS건설 상무 이○○, SK건설 전무 이○○, 포스코건설 상무 이○○을 담당하도록 되어 있습니다. 동 담당자와 논의한 것이 무엇입니까?
답 업계 유대관계 모임입니다. 어느 회사가 어느 공구에 들어간다는 정도의 정보교환은 하였습니다.

<포스코건설 전○○ 진술조서 발췌(소갑 제2-3호증)>

문 진술인이 말씀하신 수주실적은 어떻게 수집한 것입니까?
답 상위 10위 업체(BIG 6 포함)와 공공입찰 수주가 많은 일부 중견사 간에 서로 월별, 분기별로 수주실적을 서로 교환하고 있어 이를 활용하였습니다.

문 진술인은 물량이 대량으로 발주될 경우 대형건설사를 경쟁 피해 입찰에 참여를 한다고 말씀하셨는데, 이 의미는 대형건설사들이 어디에 참여할지 정보가 교환된다는 의미인가요
답 일반적으로 건설사간에 어디 공구 참여할지 여부를 상호 의사교환을 하고 있고 일부 건설경제신문에 관심을 갖고 있는 회사들의 명단이 일부 공개되는 경우도 있어 충분히 대형건설사가 참여하는 공구를 피해서 선정할 수 있습니다.

<○○엔지니어링 조○○ 진술조서 발췌(소갑 제2-46호증)>

문 일반적으로 대형 시공사들이 연초에 계획을 세우면서 서로 간에 정보공유를 하는 경우가 있습니까.
답 대형사뿐만 아니라 중견사들도 연초가 되면 발주정보 및 자신이 관심을 가지는 입찰 건에 대하여 서로 정보공유를 하게 됩니다. 이런 정보공유는 설계사들도 마찬가지입니다. 영업을 하기 위해서는 어쩔수 없이 이러한 정보공유는 이루어 질 수밖에 없습니다.

(다) 수집된 정보의 활용과 공동행위의 합의

39 피심인들은 2009년 경 이 사건 각 공동행위와 관련하여서도 아래 <표 15>에서 볼 수 있는 바와 같이 수주관련 정보를 지속적으로 수집·교환하였으며, 특히 피심인들은 직접 또는 설계사들을 통하여 자신이 참여할 공구 외에도 다른 공구에 참여할 업체 현황까지 파악하였다.

<표 15> 피심인·참고인들의 진술조서 발췌

<쌍용건설 김○○ 진술조서 발췌(소갑 제2-4호증)>

문 귀사가 202공구 입찰에 참여하게 된 경위를 설명하여 주십시오.
답 그때 당시 12개 공구가 나와서 검토한 결과, 타사 준비상황을 검토한 결과 대형사들이 대형공구를 추진하고 있어서 202공구가 타당하다고 생각하여 회사의 투자심의위원회를 거쳐서 참여를 하였습니다.

문 타사 준비상황을 어떻게 검토를 하였나요?
답 공구들을 놓고 현대건설을 비롯한 대형사(BIG6 : 현대건설, 대우건설, 대림건설, 지에스건설, 삼성물산, 에스케이건설)들에게 어느 공구에 관심을 가지고 있느냐 물어보고 가능한한 대형사들을 피하는 방향으로 검토를 하였습니다.

<롯데건설 권○○ 진술조서 발췌(소갑 제2-28호증)>

문 인천도시철도 입찰 건에 대해서는 건설사들이 언제부터 관심을 가지고 정보수집 등을 하게 됩니까.
답 인천도시철도 입찰 건의 경우 건설사들이 입찰공고 약 1~2년 전부터 관심을 가지고 정보 수집을 하게 됩니다.

문 그러면 인천도시철도 입찰 건과 관련하여 시공사들은 입찰 정보 등을 어디로

부터 수집을 하게 됩니까.
답 아무래도 설계용역사들로부터 수집하게 되는 경우가 많습니다. 그 당시에 ○○○○○을 포함해서 5~6개 설계용역회사가 롯데건설에 영업을 하기 위해 찾아 왔던 것으로 기억합니다. 설계용역회사들이 오게 되면 노선도 및 사업추진일정 등을 알려주고, 자신의 회사의 설계강점 및 실적 등을 홍보합니다. 또한 각 공구별로 어느 시공사가 관심을 가지고 있는지에 대한 정보도 알려주기도 합니다.

문 롯데건설의 경우 설계용역사를 통한 정보수집 이외에 자체적으로 인천도시철도 턴키입찰과 관련한 정보수집을 하게 됩니까.
답 학회, 다른 입찰 건 현장설명회 등에서 자연스럽게 모임을 가지게 되기 때문에 아무래도 그런 장소에서 인천도시철도 입찰 관련한 정보를 수집하게 됩니다. 그렇게 되면 각 공구별로 어느 시공사가 관심을 갖게 되는지에 대한 정보를 수집할 수 있습니다.

<한양 문○○ 진술조서 발췌(소갑 제2-18호증)>

문 인천지하철 공사에 대한 업계의 상황은 어떤 것인가요?
답 공구가 16개 공구이고, 실적사가 24개회사에 불과하였습니다. 입찰을 하기 위하여 실적사가 32개가 되어야만 합니다. 따라서 유찰을 방지하기 위하여 다른 실적사에게 들러리를 부탁할 수 밖에 없는 구조라고 볼 수 밖에 없습니다.

문 한양이 인천도시철도 2호선 210공구 건설공사에 어떻게 참여하게 되었습니까?
답 대형사와의 정보교환을 통해서 대형사들이 들어가지 않은 공구이고, 대형사가 기피하는 난공사 공구인 210공구를 선정하게 되었습니다.

<금호산업 이○○ 진술조서 발췌(소갑 제2-31호증)>

문 인천도시철도 2호선 입찰에서 각 공구에 두 개 컨소시엄만 참여하고, 한공구 낙찰을 받으면 다른 공구에서 탈락을 하는 행태를 보이고 있는데, 각 사별로 한 공구가 결정되고 한 공구 들러리를 선 경위가 무엇이라고 생각합니까?
답 통발주에서의 선택의 폭이 넓기 때문에 대형사든 중견사든 자기에 맞는 공구를 선택하는데 욕심을 내서 2개 공구를 추진시 저가 투찰로 출혈경쟁이 우려됐기 때문에 회사실정에 맞는 정도의 공구를 찾아갈 수밖에 없었습니다. 직접적으로 만남, 전화 등을 통해, 간접적으로 설계사, 일간신문 등을 통해 타 회사의 추진공구를 수집하고, 이를 피해 공구에 참여했습니다. 회사의 입장에서는 영업적 정보수집의 일환으로 봐 주셔야 할 것입니다. 또한 경쟁사를 피하다 보니까 경쟁사가 없게 되고 유찰을 방지하기 위해서 보험용으로 들러리 서주도록 하였습니다.
(생략)
문 212공구와 관련하여 두산건설(주)의 박○○ 상무와 연락이 없었나요?
답 중견사들은 대형사들을 피하기 위해여 대형사들이 추진하고 있는 공구에 대한 정보, 금호건설과 코오롱건설의 추진상황, 금호건설의 추진공구에 대하여 물어보는 정도입니다.

<코오롱글로벌 김○○ 진술조서 발췌(소갑 제2-22호증)>

문 진술인은 인천지하철 2호선처럼 대량으로 입찰 물량이 나오는 경우 코오롱은 어떤 방식으로 영업 전략을 세웁니까.
답 (생략) 갑사로 간 경우에는 대형건설업체들을 피해서 선택을 하며, 공구를 선택하기 위해 사전에 참여가 예상되는 건설업체에 전화로 연락하거나 모임을 갖고 어느 공구에 관심을 갖고 있는 지 정보를 파악합니다. 만약 당사가 참여할 공구에 다른 사업자가 관심을 갖고 있으며, 다른 공구에 참여하도록 유도하거나 컨소시엄으로 구성하여 입찰에 참여합니다.
(생략)
문 진술인 그럼 위와 같은 영업전략을 세우기 위해서는 건설업체간에 정보수집 활동이 만연되어 있을 수 밖에 없겠네요.
답 네.
(생략)
문 진술인은 각 사의 입찰참여 여부가 정보를 다른 사업자가 쉽게 줄 수 있는 정보는 아닌 것 같은데 <붙임2>와 같이 정리할 수 있었던 배경은 무엇인가요.
답 당사가 어디에 참여할지 알려줘야 상대회사에 입찰 참여여부를 알려줍니다. 그 당시 저희가 정보수집을 하면서 저희가 참여할 공구를 알려주고 확인한 자료입니다.

<두산건설 박○○ 진술조서 발췌(소갑 제2-13호증)>

문 진술인 인천지하철 2호선 입찰 건과 관련하여 두산건설 국내영업팀에서 수집한 정보가 무엇이며 어떻게 수집하나요.
답 타 건설업체의 영업팀에 유선으로 물어보는 방법으로 타 경쟁업체가 어디에 입찰을 참여하는지 여부에 대한 정보수집을 PQ심사 전까지 하고 있습니다.

문 진술인 말씀하신 영업팀에서 하는 정보수집 활동업무를 다른 업체들도 하고 있나요.
답 공공영업, 수주영업 등 조직이름에는 차이가 있으나 건설업체 영업팀에서 두산건설과 같은 업무를 하고 있습니다.

40 피심인들은 위와 같은 정보교환을 통하여 아래 <표 16>에서 볼 수 있는 바와 같은 방법에 따라 구체적인 공구별 참여사 현황을 작성하였고, 이를 개별 공구에서의 낙찰자-들러리 합의를 위한 기초자료로 활용하였다.

<표 16> 피심인·참고인들의 진술조서 발췌

<코오롱글로벌 김○○ 진술조서 발췌(소갑 제2-22호증)>

문 (이때 <붙임2> “인천지하철 추진 예정사 현황” 자료를 보이며) 지난번 진술에서

"인천지하철 추진 예정사 현황"은 어떻게 어떤 경로를 통해 작성하였느냐는 질문에 정보수집결과 정리한 내용이며, 구체적으로 어떻게 정보를 수집하였는가라는 질문에 각 사에 전화를 하여 어느 공구, 누구와 함께할 예정인가를 물어서 정리한 것이며, 언제 작성한 내용인가에 대하여 2009.1월경에 작성한 것이라고 답변하였지요.

답 네.

문 이와 관련하여 추가 질문을 하겠습니다. 추진 예정사 현황자료를 무슨 목적으로 만든 것인가요.

답 동 자료는 입찰 공고전부터 건설사 영업팀을 통해 사업자들이 참여할 공구가 어디인지 알기 위해 정보수집하여 작성한 문서입니다. 보시는 자료는 09년 1월 20일에 작성된 자료이고 그 전에도 이와 같은 정보 수집하여 자료를 만들었으나 업데이트 과정에서 기존 자료가 필요하지 않아 폐기하였습니다. 동 자료는 수주회의(입찰 참여결정 등)에 결정하기 위해 만들었습니다. 잘 보시면 알겠지만 당시에는 저희가 212공구에 을사로 참여할 계획이었습니다. 입찰일 등록일 3일 만에 수주회의에 참여한 임원들의 반대로 주관사로 참여하게 되었습니다.

문 진술인 위 자료는 어떻게 만들었습니까.

답 당사의 영업팀 직원을 통해 각 사의 영업팀에 연락하여 정보를 수집하도록 해서 만든 자료입니다.

<고려개발 반○○ 상무 진술서 발췌(소갑 제2-35호증, 876쪽)>

문 진술인 반○○ 상무님 <붙임1> 동 자료[23]를 작성 목적은 무엇이가요.

답 일상적인 업무로 타 경쟁업체의 동향을 파악하고, 당사가 입찰 참여를 결정을 위한 전략을 수립할 목적으로 만드는 자료입니다.

문 진술인 반○○ 상무님 재차 질의하겠습니다. <붙임1> 자료는 어떻게 작성하나요.

답 앞에서 말씀드린 것처럼 설계업체 또는 타 경쟁업체를 연락하여 참여할 공구를 파악한 자료입니다. 이 자료는 수주회의가 개최되는 날까지 지속적으로 파악하고 있으며 수주회의가 임박한 시점에서는 더 활발하게 정보활동으로 자료를 만듭니다. 이 자료는 당사뿐만 아니라 타 경쟁업체에서도 유사한 자료를 만드는 것으로 알고 있습니다.

<진흥기업 신○○ 상무 진술서 발췌(소갑 제2-36호증, 885쪽)>

(진흥기업 현장조사에 확보한 인천도시철도 2호선 건설공사 현황 문서를 열람시키다)

문 진술인은 열람한 문서의 경우 언제 작성하였고, 누가 작성한 것으로 보입니까.

답 본 문서는 지역 업체 현황까지 자세히 나오는 것으로 보아 PQ제출 직후에 작성된 문서로 보입니다. 본 문서를 진흥기업이 작성하였는지는 모르겠지만 진흥기업이 작성하거나 다른 시공사에서 전달받은 것으로 보입니다.

(생략)

문 본 문서의 경우 각 공구별로 입찰참가 시공사 현황파악이 되어 있습니다. 그 중 각 공구별로 윗줄에 나열된 업체들이 낙찰된 업체이고, 아랫줄에 나열된 업체들이 탈락한 업체들입니다. 확인하여 주시기 바랍니다.

답 예, 맞습니다.

문 본 문서의 경우 낙찰자 결정전에 낙찰자가 이미 정해진 것으로 보이는데 어떻게 생각하십니까. 답 잘 모르겠습니다. 본인이 작성한 문서가 아니기 때문에 말하기 어렵습니다. 본 문서를 보니 단순히 우연의 일치라고 보기도 어려운 것 같습니다.

41 피심인들 가운데 서희건설, 진흥기업, 태영건설, 및 사건외 ○○○○○[24], ○○엔지니어링[25], ○○엔지니어링[26] 등은 위와 같은 방법으로 사전에 공구별 참여업체 현황을 작성한바[27], 위 각 참여업체 현황은 모두 해당 공구의 입찰이 실시된 2009. 4. 17.이전[28]에 작성된 문건임에도 아래 <표 17>에서 볼 수 있는 바와 같이 대부분 실제 입찰 결과와 동일할 뿐만 아니라, PQ등록 순서와 무관하게 낙찰자가 위에, 탈락자가 아래에 기재되어 있는 특징을 보인다.[29]

<표 17> 공구별 참여사 현황 발췌

	PQ 등록 순서	지하철: 인천시발주 (소갑 제1-10호증)	인천도시철도 2호선 건설공사 (소갑 제1-11호증)	인천지하철 2호선 참여기업 현황 (소갑 제1-40호증)	인천도시철도 2호선 참여사 현황 (소갑 제1-42호증)	인천도시철도 2호선 건설공사 (소갑 제1-43호증)	인천도시철도 참여사 현황 (소갑 제1-64호증)	입찰 결과
출처	-	서희건설	진흥기업	○○○○○	태영건설	○○ 엔지니어링	○○ 엔지니어링	-
작성 일자	-	2009.1.16.	2009.1.23. 경[30]	2009.1.15.	2009.3월 경[31]	2009.3월 경[32]	2009.2.12. ~17.[33]	-
201	**롯데 포스코**	롯데 포스코	포스코 롯데	포스코 롯데	포스코 롯데	포스코 롯데	포스코 롯데	**포스코 (롯데)**
202	**쌍용 서희**	서희 쌍용	쌍용 서희	쌍용 서희	쌍용 서희	쌍용 서희	쌍용 서희	**쌍용 (서희)**

23) 고려개발이 작성한 2008.12.29.자「인천도시철도 2호선 현황」(소갑 제1-8호증)을 말한다.
24) 207공구에서 탈락한 현대건설의 설계용역을 담당한 설계사이다.
25) 204공구에서 탈락한 두산건설의 설계용역을 담당한 설계사이다.
26) 213공구에서 낙찰받은 삼성물산 및 212공구에서 탈락한 한양의 설계를 담당한 설계사이다.
27) 그 밖에 한양, 고려개발, 코오롱글로벌, 대보건설, 홍화 등도 공구별 참여사 현황을 작성하였다(소갑 제1-7호증부터 제9호증까지, 소갑 제12호증, 소갑 제41호증, 소갑 제44호증 각 참조)
28) 위 참여사 현황자료에 204공구, 205공구 및 216공구의 참여사가 파악되지 아니하였거나 실제 입찰결과와 다소 차이를 보이는 것은, 이들 공구를 제외한 나머지 공구들은 모두 2009.1.19.에 공고되어 2009.4.17.에 입찰이 실시되었던 것에 반하여 204공구 및 205공구는 이보다 2개월 가까이 늦은 2009.3.5.에 공고되어 2009.5.29.에 입찰이 실시되었고, 216공구는 2009.4.17.에 최초 입찰이 있었으나 PQ등록을 한 업체 가운데 ○○○○과 ○○○○건설이 입찰에 참여하지 않아 유찰된 이후 2009.4.21. 재공고를 거쳐 2009.7.9.에 2차 입찰이 실시되는 등 공고시기 및 입찰시기 등에 다소 차이가 있었기 때문인 것으로 판단된다.
29) 사건외 ○○건설이 작성한 공구별 참여사 현황(소갑 제1-37호증)에는 PQ등록 건설사들이 등록순서에 따라 정상적으로 기재되어 있음을 확인할 수 있다.

	PQ 등록 순서	지하철: 인천시발주 (소갑 제1-10호증)	인천도시철도 2호선 건설공사 (소갑 제1-11호증)	인천지하철 2호선 참여기업 현황 (소갑 제1-40호증)	인천도시철도 2호선 참여사 현황 (소갑 제1-42호증)	인천도시철도 2호선 건설공사 (소갑 제1-43호증)	인천도시철도 참여사 현황 (소갑 제1-64호증)	입찰 결과
203	**SK 현산**	현산 SK	현산 SK	현산 SK	현산 SK	현산 SK	현산 SK	**현산 (SK)**
204	**두산 태영**	GS	-	롯데	태영 두산	두산[34] 태영	-	**태영 (두산)**
205	**GS 현산**	한신 대우 삼성 두산 GS	-	GS	GS 현산	GS 현산	-	**GS (현산)**
207	**○○ 현대 대우**	대우 ○○ 현대	대우 현대 ○○	대우 현대 ○○	대우 현대 ○○	대우 현대 ○○	대우 현대	**대우 (현대)**
208	**두산 대보**	대보 두산	두산 대보	두산 대보	두산 대보	두산 대보	두산 대보	**두산 (대보)**
209	**SK 대우**	SK 대우	SK 대우	SK 대우	SK 대우	SK 대우	SK 대우	**SK (대우)**
210	**고려 한양**	고려 한양	한양 고려	한양 고려	한양 고려	한양 고려	한양 고려	**한양 (고려)**
211	**현대 GS**	현대 GS	현대 GS	현대 GS	현대 GS	현대 GS	현대 GS	**현대 (GS)**
212	**한양 코오롱**	한양 코오롱	코오롱 한양	코오롱 한양	코오롱 한양	코오롱 한양	코오롱 한양	**코오롱 (한양)**
213	**삼성 진흥**	삼성 진흥	삼성 진흥	삼성 진흥	삼성 진흥	삼성 진흥	삼성 진흥	**삼성 (진흥)**
214	**태영 대림**	태영 대림	대림 태영	대림 태영	태영[35] 대림	대림 태영	대림 태영	**대림 (태영)**
215	**롯데 포스코**	롯데 포스코	롯데 포스코	롯데 포스코	롯데 포스코	롯데 포스코	롯데 포스코	**롯데 (포스코)**
216	**신동아 ○○ ○○○○**	신동아 ○○ ○○○○	신동아 ○○ ○○○○	○○ 신동아 ○○○○	○○ 신동아	신동아 ○○ ○○○○	○○ 신동아	**신동아 (흥화)**

30) 진흥기업 신○○은 위 문건이 PQ등록일인 2009.1.23. 직후에 작성된 것이라고 진술하였고(소갑 제2-36호증 참조) 진흥기업 김○○ 역시 2013.12.27. 심의기일에 심판정에서 위 사실을 인정하였다.

31) ○○은 2009.1.23.에 207공구 입찰과 관련하여 가장 먼저 PQ 등록을 마쳤으나 2009.4.17.에 실시된 입찰에는 참여하지 아니하였다(소갑 제1-37호증 및 제1-18호증 참조). 또한 216공구에 PQ등록을 하였던 ○○○○과 ○○○○○○건설 역시 최초 입찰일이었던 2009.4.17.에 참여하지 아니하였다. 따라서 위와 같은 사정이 반영되지 않고 ○○, ○○○○, ○○○○○○건설이 모두 해당 공구 입찰에 참여하는 것으로 기재되어 있는 본 문건은 최소한 입찰일 이전에 작성된 것이라는 점을 인정할 수 있다. 다만, 204공구와 205공구의 예산금액, 공동수급업체 구성 등이 상세하게 기대되어 있는 점을 감안할 때, 해당 공구의 PQ등록일인 2009.3.16. 이후에 작성된 것으로 판단된다.

32) 위 각주31)과 마찬가지 이유로 204공구 및 205공구의 PQ등록일인 2009.3.16. 이후 207공구 및 216공구의 입찰일인 2009.4.17. 이전에 작성된 것임을 인정할 수 있다.

33) 본 참여사 현황표는 ○○엔지니어링 성○○ 업무수첩(소갑 제1-64호증) 기재 가운데 2009.2.12.자 메모와 같은 해 2.17.자 메모 사이에 부착되어 있었던바, 그 즈음 작성되었거나 최소한 그 이전에 작성되었다는 사실을 인정할 수 있다.

34) 204공구의 실제 낙찰결과와 달리 두산건설이 위에, 태영건설이 아래에 기재되어 있는 것은 본 문건의 작성자인 ○○엔지니어링이 204공구에서 두산건설의 설계사로서 참여하였기 때문인 것으로 판단된다.

35) 214공구의 실제 낙찰결과와 달리 태영건설이 위에, 대림산업이 아래에 기재되어 있는 것은 본 문건의 작성자가 태영건설이기 때문인 것으로 판단된다.

42 한편 위와 같은 사실은 한양 및 현대건설의 설계사인 ○○엔지니어링이 입찰일[36] 이전에 작성한 설계현황보고(소갑 제1-13호증)에서도 확인할 수 있는데, 위 문건에는 각 공구별 낙찰 예정사 뿐만 아니라 해당 공구의 기본설계 추정금액마저 기재되어 있어[37] 이 사건 공사와 관련한 정보교환이 광범위하게 이루어졌음을 확인할 수 있다.[38]

43 또한 아래 <표 18>에서 볼 수 있는 바와 같이, 피심인들은 입찰담합에 의한 수주임을 쉽게 알 수 있는 "합의"와 같은 용어의 사용을 지양하고 피심인 내부 문건 및 보고서에는 공동행위에 의한 수주를 "비경쟁 수주", "경쟁사와의 협상을 통한 수주", "업계 자율조정에 의한 수주" 등으로 표시하여 왔다.

<표 18> 피심인·참고인들의 진술조서 발췌

<두산건설 박○○ 진술조서 발췌(소갑 제2-13호증)>
문 진술인은 건설업계에서 통용되는 자율조정, 인위적 정리, B설계, 비경쟁이라는 은어에 대해 알고 계십니까. 답 B설계를 제외하고 나머지는 들어봤습니다. 자율조정, 인위적 정리, 비경쟁은 공정위에서 말하는 담합으로 알고 있습니다.
<코오롱글로벌 김○○ 1차 진술조서 발췌(소갑 제2-21호증)>
문 문서상의 '비경쟁'이란 무엇을 의미합니까? 답 '비경쟁'이란 '자율조정'이나 '인위적으로 정리'한 것을 말합니다. 회사에서 내부 실적을 관리할 때도 '경쟁'과 '비경쟁'을 구분하여 관리하는 업체가 많습니다.
<코오롱글로벌 김○○ 2차 진술조서 발췌(소갑 제2-22호증)>
문 건설업계에서 사용하는 비경쟁, 자율조정, 인위적으로 정리라는 의미가 무엇인가요 답 사업자간에 합의가 되었다는 의미입니다. 통상적으로 말하는 담합으로 생각하시면 됩니다.

36) 한양이 낙찰자로서 참여한 210공구와 현대건설이 들러리로 참여한 207공구 모두 2009.4.17. 입찰이 실시되었다.
37) ○○엔지니어링 신○○ 업무수첩(소갑 제1-46호증)에 의하면 피심인들은 타 공구별 낙찰 예정사들과 기본설계비까지 공유하고 있었음을 확인할 수 있다.
38) 특히 ○○엔지니어링은 현대건설의 설계용역을 담당하였음에도 위 문건에서 현대건설이 참여한 207공구의 낙찰 예정사를 대우건설로 기재하고 있는바, 이는 사전에 207공구의 낙찰자는 대우건설이 될 것임을 알고 있었으며, 이에 따라 현대건설의 설계는 형식적으로 할 것임을 예정하고 있었기 때문으로 판단된다.

<롯데건설 권○○ 진술조서 발췌(소갑 제2-28호증)>

문 진술인은 건설업계에서 통용되는 'B설계', '인위적 조정', '자율조정', '비경쟁'이라는 용어에 대하여 들어본 적이 있습니까?
답 들어보았습니다. 들러리설계 및 들러리입찰 참여 등을 말하는 용어라 알고 있습니다.

<신동아건설 이○○ 진술조서 발췌(소갑 제2-29호증)>

문 진술인은 건설업계에서 통용되는 기획수주, 자율조정, 인위적 정리, B설계, 비경쟁이라는 은어에 대해 알고 계십니까.
답 들어봤습니다. 턴키시장에서 연간 발주물량과 대형공사 동시발주 건에서 대형업체간에 서로 경쟁을 회피하기 위해 참여한 공사를 조정한다는 의미로 사용됩니다. 일반적으로 말씀드리면 대형건설사의 경우 모든 공구에 다 들어갈 수 없습니다. 그래서 건설사간 서로 어디에 들어갈지 확인하고 서로 피해가는 경우가 많습니다. 이런 경우 자율조정, 기획수주 되었다는 용어를 사용하며 말합니다.

<고려개발 반○○, 최○○ 진술조서 발췌(2-35호증)>

문 진술인들은 건설업계에서 통용되는 자율조정, 인위적 정리, B설계, 비경쟁이라는 은어에 대하여 알고 계십니까?
답 다 들어봤습니다. 담합한다는 의미입니다.

<○○○○○ 황○○ 진술조서 발췌(2-42호증)>

문 진술인은 혹시 건설업계에서 사용하고 있는 "B설계", "비경쟁", "자율조정", "인위적 조정"이라는 용어를 들어본 적이 있습니까?
답 "B설계", "비경쟁", "자율조정", "인위적 조정"은 들러리설계, 들러리입찰이라는 의미로 사용됩니다.

44 이와 같은 사실은 소갑 제1-7호증(인천지하철 2호선 공구 현황), 소갑 제1-8호증(인천도시철도 2호선 현황), 소갑 제1-9호증(인천지하철 2호선 공구별 참여사 현황), 소갑 제1-10호증(지하철: 인천시 발주), 소갑 제1-11호증(인천도시철도 2호선 건설공사), 소갑 제1-12호증(인천지하철 추진 예정사 현황), 소갑 제1-40호증(인천지하철 2호선 참여기업 현황), 소갑 제1-41호증(인천도시철도 2호선 건설공사), 소갑 제1-42호증(인천도시철도 2호선 참여사 현황), 소갑 제1-43호증(인천도시철도 2호선 건설공사), 소갑 제1-44호증(인천지하철 턴키/대안 현황), 소갑 제2-4호증(쌍용 김○○ 진술조서), 소갑 제2-25호증(삼성물산 정○○ 진술조서), 소갑 제2-18호증(한양 문○○ 진술조서), 소갑 제2-31호증(금호산업 이○○

진술조서), 소갑 제2-21호증 및 제2-22호증(각 코오롱글로벌 김○○ 진술조서), 소갑 제2-13호증(두산건설 박○○ 진술조서), 소갑 제2-29호증(신동아 이○○ 진술조서), 소갑 제2-1호증(포스코건설 박○○ 진술조서), 소갑 제2-35호증(고려개발 반○○, 최○○ 진술조서), 소갑 제2-36호증(진흥기업 신○○ 진술조서), 소갑 2-42호증(○○○○○ 황○○ 진술조서), 소갑 제1-13호증(인천도시철도 2호선 210공구 건설공사 설계현황보고), 소갑 제1-14호증('09년도 턴키현황 분석 및 대책), 소갑 제1-32호증(삼성 토목턴키 참여 결과), 소갑 제1-15호증(2009년도 주요 업무활동 실적), 소갑 제1-16호증(본부 경영현황 보고), 소갑 제1-5호증(2008년도 본부장 사업계획서), 소갑 제1-17호증(본부장 간담회 주요사항 요약) 등을 종합하여 인정할 수 있다.

(2) 각 공구별 합의 및 합의의 실행

(가) 201공구, 215공구

45 ① 포스코건설, 현대산업개발, 지에스건설, 대우건설, 에스케이건설, 현대건설, 삼성물산, 대림산업 등 8개 건설사는 2008년 12월 경 이 사건 공사의 입찰 참여공구에 관하여 상호 협의한 바 있고, 그 결과 각각 216공구, 203공구, 205공구, 207공구, 209공구, 211공구, 213공구, 214공구의 입찰에 참여하기로 결정하였다. 위 협의결과에 의하면 포스코건설은 당초 216공구의 입찰에 참여할 계획이었으나 216공구의 공사금액이 예상보다 적게 책정되면서 참여공구를 216공구에서 201공구로 변경하였고, 위 <표 17>에서 볼 수 있는 바와 같이 215공구에 관심이 있던 롯데건설과 낙찰자-들러리를 맞교환하는 방법으로 이 사건 공사의 입찰에 참여하기로 합의하였다.

46 ② 포스코건설은 위 합의에 따라 2009. 4. 17. 13:06 경 201공구에, 같은 날 11:26 경 215공구에 각각 투찰하였고, 롯데건설은 같은 날 11:10 경 201공구에, 같은 날 12:01 경 215공구에 각각 투찰하였으며, 201공구에는 포스코건설이, 215공구에는 롯데건설이 각각 낙찰되어 2009. 6. 24. 각각 계약을 체결하였다.

47 위와 같은 각 사실은 소갑 제1-64호증(○○엔지니어링 성○○ 업무수첩), 소갑 제2-1호증(포스코건설 박○○ 진술조서), 소갑 제2-50호증(○○○엔지니어링 강○○ 진술조서), 소갑 제1-20호증(철도/부지사업 수주목표 달성전략), 소갑 제1-16호증(본부 경영현황보고), 소갑 제1-54호증(201공구 기본설계 용역 분담금 요청), 소갑 제1-51호증 ○○○○○ 김○○ 달력 및 업무수첩), 소갑 제1-65호증 ○○○○○ 김○○ 업무수첩), 소갑 제1-52호증(○○○○○ 주간업무회의 자료), 소갑 제1-53호증(거래명세서), 소갑 제1-17호증(본부장간담회 주요 사항 요약), 소갑 제1-18호증(위원별, 입찰업체별 총점 집계표), 소갑 제1-19호증(설계용역계약 현황) 등을 종합하여 인정할 수 있으며, 그 구체적인 이유는 다음과 같다.

48 첫째, 201공구 및 215공구의 실제 공구별 낙찰사와 탈락사가 입찰 실시 이전에 <표 17>에서와 같이 작성된 공구별 참여사 현황과 정확하게 일치할 뿐만 아니라, 해당 공구의 낙찰률은 각각 94.84%, 94.70%에 달하는 등 비정상적으로 높으며, 일관되게 탈락사가 낙찰사보다 높은 가격의 투찰률, 낮은 설계점수를 받은바, 정상적으로 경쟁이 이루어진 것으로 보기 어려운 점

49 둘째, 낙찰자가 결정되기 전인 2009년 3월 경에 포스코건설이 작성한 본부 경영활동 보고자료에 따르면 포스코건설은 201공구를 이미 '수주확실' 프로젝트로 분류해 놓았고, 해당 자료에 함께 '수주확실'로 분류된 입찰은 실제로 모두 수주하였으며, 이는 포스코건설이 '비경쟁'으로 분류한 입찰 건과 일치하는바, 이에 비추어볼 때 포스코건설은 낙찰될 공구를 사전에 미리 알고 있었던 것으로 보이는 점

50 셋째, 롯데건설의 설계사인 ○○○○○ 김○○ 전무의 업무수첩에는 201공구의 설계에 관하여 'B설계'로 기재되어 있는바, B설계는 위 <표 18>에서 볼 수 있는 바와 같이 들러리로서 형식적으로 입찰에 참여하기 위한 설계를 말하는 것으로서 위 수첩에 'B설계'로 기재된 공구(201공구 롯데건설, 214공구 태영건설)는 결과적으로 모두 탈락한 공구를 나타내고 있는 점[39]

39) ○○○○○은 태영건설의 설계도 담당하였다.

51 넷째, ○○○○○의 주간업무회의 자료에 의하면 ○○○○○은 롯데건설이 낙찰받은 공구(215공구)의 경우에는 주별로 진척 정도를 백분율에 의거하여 상세하게 표시한 반면, 탈락공구(201공구)에는 아무런 표시를 하지 않다가 설계심의일이 임박한 2009. 5. 20.자료에 갑자기 95%, 100%로 표시하고 있는바, 이처럼 추진실적의 기재 양상이 낙찰공구와 탈락공구 사이에 상이하게 나타나는 점[40]

52 다섯째, 포스코건설은 낙찰공구인 201공구의 공동수급업체들과 각 업체들의 지분 비율에 따라 탈락공구인 215공구의 설계비용까지도 함께 부담하도록 계약을 하였는바, 201공구에만 공동수급업체로 참여했던 사건외 ○○건설, ○○건설, ○○ 등 3개 업체가 215공구의 설계비까지 모두 분담하도록 한 것은 경험칙상 납득하기 어려운 점

53 여섯째, 토목공사에 있어 핵심적인 지반조사 결과와 관련하여, 포스코건설과 롯데건설은 공동으로 201공구, 215공구에 대한 지반조사를 실시하였다고 주장하나, 실제로는 각자 낙찰받을 예정인 각 공구에 대한 지반조사를 각각 실시한 후 그 결과만을 나누어 가졌던 것에 불과한 점

54 201공구 및 215공구의 입찰결과 및 설계용역비 현황은 아래 <표 19>와 같다.

<표 19> 201공구, 215공구 입찰결과 및 설계용역비[41]

(단위: 백만 원, %)

공구	입찰자	투찰률	설계사	계약금액	탈락시 계약금액	실제 지급액	설계 보상비	설계 점수	투찰 시간
201 공구	**포스코건설**	94.84	○○ENG 등 6개사	4,589	4,589	4,521	-	89.00	2009.4.17. 13:06:10
	롯데건설	98.10	○○○○○	-	-	-	435	77.19	2009.4.17. 11:10:36
215 공구	**롯데건설**	94.70	○○○○○	2,097	2,097	2,097	-	86.72	2009.4.17. 11:26:06
	포스코건설	97.25	○○ENG	-	-	-	255	84.39	2009.4.17. 12:01:22

40) ○○○○○의 주간업무일지에는 태영건설의 낙찰공구(204공구), 탈락공구(214공구)에 관해서도 위와 동일한 양상으로 진척상황이 기재되어 있다.

41) 포스코건설과 ○○ENG는 201/215 공구를 주설계(2,812)+직접경비(1,777) 통합하여 계약하였고 롯데건설과 ○○○○○도 201/215 공구를 설계비(750)+직접경비(1,347) 통합하여 계약하였다.

(나) 202공구

55 ① 서희건설 하○○와 쌍용건설 김○○은 위 <표 17>에서 볼 수 있는 바와 같이 2009. 1. 20. 경 서희건설 토목본부장실에서 만나 이 사건 공사 202공구 입찰과 관련하여 ⓐ 쌍용건설은 서희건설의 들러리 참여 조건으로 다른 프로젝트에 참여 기회를 보장하고, 202공구에서의 실적보완을 위해 서희건설이 코오롱글로벌과 공동수급업체를 구성할 수 있도록 주선하여 주며, ⓑ 서희건설은 이에 대한 대가로 202공구에서의 PQ제출 및 들러리 참여를 확약하고 서희건설의 설계사인 ○○○○○○의 설계용역비는 탈락 시 받게 되는 설계보상비와 동일하게 책정하기로 하는 내용의 합의를 하였다.

56 ② 위 합의에 따라 서희건설은 쌍용건설로부터 들러리 입찰 요청을 받은 당일인 2009. 1. 20. 경 쌍용건설이 선정해 준 바와 같이 시공지분[42]을 정하여 수주영업본부 업무기획팀에 공동수급업체의 PQ서류 및 공동수급협정서를 제출하였고, 수주영업본부 업무기획팀 소속 김○○은 2009. 1. 23. 위 서류들을 발주처에 제출하였다.

57 ③ 서희건설과 쌍용건설은 2009. 4. 17. 서희건설 분당 업무팀에서, 쌍용건설이 가져온 입찰내역서에 따라 서희건설 업무기획팀의 장○○이 같은 날 11:37 경 먼저 투찰한 후 이어서 쌍용건설의 실무담당자가 11분 뒤인 같은 날 11:48 경 투찰하는 방법으로 각각 전자입찰을 시행하였고, 쌍용건설은 2009. 5. 28. 설계심의를 거쳐 낙찰자로 결정된 이후 2009. 6. 24.에 계약을 체결하였다.

58 위와 같은 각 사실은 소갑 제1-21호증(턴키참여 관련 업무보고의 건), 소갑 제2-32호증(서희건설 이○○ 진술조서), 소갑 제2-33호증(서희건설 김○○ 진술조서), 소갑 제1-34호증(공사원가계산서), 소갑 제2-47호증(○○○○○○ 박○○ 진술조서), 소갑 제1-22호증(입찰 참여 건 진행상황 보고의 건), 소갑 제1-17호증(본부장간담회 주요 사항 요약), 소갑 제1-18호증(위원별, 입찰업체별 총점 집계

42) 시공지분은 서희건설 46%, 코오롱글로벌 44%, ○○건설 10%로 구성되었다.

표), 소갑 제1-19호증(설계용역계약 현황) 등을 종합하여 인정할 수 있다.

59 202공구의 입찰결과 및 설계용역비 현황은 아래 <표 20>과 같다.

<표 20> 202공구 입찰결과 및 설계용역비

(단위: 백만 원, %)

공구	입찰자	투찰률	설계사	계약 금액	탈락시 계약금액	실제 지급액	설계 보상비	설계 점수	투찰 시간
202 공구	**쌍용건설**	99.51	○○ENG, ○○ENC	2,207	2,207	2,207	-	89.03	2009.4.17. 11:48:41
	서희건설	99.79	○○○○○○	2,636	436	436	396	77.78	2009.4.17. 11:37:39

(다) 203공구, 205공구, 207공구, 209공구, 211공구

60 ① 포스코건설, 현대산업개발, 지에스건설, 대우건설, 에스케이건설, 현대건설, 삼성물산, 대림산업 등 8개 건설사는 2008년 12월 경 이 사건 공사의 입찰 참여공구에 관하여 상호 협의한 바 있고, 그 결과 각각 216공구, 203공구, 205공구, 207공구, 209공구, 211공구, 213공구, 214공구의 입찰에 참여하기로 결정하였다. 이 가운데 현대산업개발, 지에스건설, 현대건설, 대우건설, 에스케이건설 등 5개 피심인은 위 <표 17>에서 볼 수 있는 바와 같이 각각 2개의 공구에 낙찰자와 들러리로서 참여하되, 서로 중복됨이 없이 상호 교차하는 방법으로 입찰에 응할 것을 합의하였다.[43]

61 ② 207공구, 209공구, 211공구는 2009. 4. 17.에, 203공구는 그로부터 11일 후인 2009. 4. 28.에, 205공구는 203공구 투찰일로부터 31일 후인 2009. 5. 29.에 각각 입찰이 실시된바, 위 합의에 따라 현대건설이 2009. 4. 17. 10:12 경 207공구 들러리로 가장 먼저 투찰하였고, 이어서 대우건설이 같은 날 11:13 경 207공구에 낙찰자로서 투찰함과 동시에 11:04 경 209공구에 들러리로 투찰하였다. 지에스건설은

43) 보다 구체적으로는, 203공구를 낙찰받기로 한 현대산업개발이 205공구에서, 205공구를 낙찰받기로 한 지에스건설이 211공구에서, 211공구를 낙찰받기로 한 현대건설이 207공구에서, 207공구를 낙찰받기로 한 대우건설이 209공구에서, 209공구를 낙찰받기로 한 에스케이건설이 203공구에서 각각 들러리로서 참여하기로 하였다.

같은 날 11:19 경 211공구에 들러리로 투찰하였으며, 이어서 현대건설이 같은 날 13:04 경 211공구에 낙찰자로서 투찰하였다. 마지막으로 에스케이건설은 같은 날 13:32 경 209공구에 낙찰자로서 투찰하였다.

62 ③ 이후 에스케이건설은 2009. 4. 28. 13:07 경 203공구에 들러리로 투찰하였으며, 이어서 현대산업개발은 같은 날 13:18 경 같은 공구에 낙찰자로서 투찰하였다. 위 현대산업개발은 2009. 5. 29. 11:15 경 205공구에 들러리로 투찰하였고 마지막으로 지에스건설은 같은 날 13:32 경 같은 공구에 낙찰자로서 투찰하였다.

63 ④ 203공구에 낙찰된 현대산업개발은 2009. 6. 24.에, 205공구에 낙찰된 지에스건설은 같은 해 7. 16.에, 207공구에 낙찰된 대우건설은 같은 해 6. 12.에, 209공구에 낙찰된 에스케이건설은 같은 해 6. 9.에, 211공구에 낙찰된 현대건설은 같은 해 6. 22.에 각각 계약을 체결하였다.

64 위와 같은 각 사실은 소갑 제1-64호증(○○엔지니어링 성○○ 업무수첩), 소갑 제2-48호증(○○엔지니어링 임○○ 확인서), 소갑 제1-26(사업수행 업무협의자료), 소갑 제2-9호증(지에스건설 김○○, 원○○ 진술조서), 소갑 2-46호증(○○엔지니어링 조○○ 진술조서), 소갑 제2-43호증(○○엔지니어링 박○○ 진술조서), 소갑 제2-15호증(한양 김○○ 진술조서), 소갑 제2-16호증(한양 최○○ 진술조서), 소갑 제2-40호증(○○○○○○ 황○○ 진술조서), 소갑 제1-27호증(철도 T/K팀 구상 및 추진계획), 소갑 제1-40호증(인천 지하철 2호선 참여기업 현황), 소갑 제1-17호증(본부장간담회 주요 사항 요약), 소갑 제1-18호증(위원별, 입찰업체별 총점 집계표), 소갑 제1-19호증(설계용역계약 현황) 등을 종합하여 인정할 수 있으며, 그 구체적인 이유는 다음과 같다.

65 첫째, 위 5개 공구는 공구별 낙찰사와 탈락사가 입찰 실시 이전에 <표 17>에서와 같이 작성된 공구별 참여사 현황과 일치할 뿐만 아니라, 다른 공구들과 마찬가지로 낙찰률이 최저 94.89%에서 최고 99.95%로 비정상적으로 높게 나타나는바[44], 이는 위 피심인들 중 하나인 현대산업개발이 2012년에 작성한 내부

문서(소갑 제1-48호증)에 기재된 2008년도 턴키공사 평균낙찰률 78.0%나, 이 사건 공사 중 정보수집·교환 과정에서 제외되어 정상적인 입찰이 이루어진 것으로 판단되는 206공구의 낙찰률 65.07%에 비해 현저히 높은 수치일 뿐만 아니라, 같은 해 발주된 턴키공사로서 공정거래위원회가 부당한 공동행위로 기 조치[45]한 4대강 살리기 사업 1차 턴키공사의 평균 낙찰률인 93.30%보다도 높은 수치인 점

66 둘째, 피심인들은 5개 건설사가 교차하여 들러리를 서 주는 합의를 하였으므로 상호 감시체계를 구축하는 것이 필수적이었던바, 이를 위해서 일관되게 낙찰사가 마지막에 투찰하는 경향을 보이는 점

67 셋째, 5개 건설사가 서로 교차하여 입찰에 응하였고, 낙찰공구와 탈락공구를 각각 1개씩 가져갔으며 낙찰받은 공구에는 많은 설계비를 투자한 반면 탈락한 공구에는 위 설계비의 절반 이하 또는 설계보상비 수준에서 설계를 진행하는 등 5개 공구 입찰에서 공통적으로 일관된 패턴이 드러나는 점

68 넷째, 현대산업개발, 에스케이건설은 탈락공구에 설계보상비 수준의 설계비를 지출하는데 그쳤고, 나머지 3개사도 설계보상비를 근소하게 상회하는 금액을 설계비로 지출하였으나 위 금액은 낙찰금액과 비교할 때 경미한 수준에 불과한 점

69 다섯째, 210공구에서 낙찰받은 한양의 설계사인 ○○엔지니어링은 인접공구인 209공구의 설계사인 ○○엔지니어링(에스케이건설 설계사), 211공구의 설계사인 ○○○○○○○(현대건설 설계사)과 낙찰사 결정 전인 2009. 2. 24.~3. 2. 기간 중에 이미 공구간 경계확정을 위한 협의를 실시하였는바[46], 이는 그 당시에 이미 209공구 및 211공구의 낙찰사가 에스케이건설과 현대건설로 각각 결정되어 있었고, 위 ○○엔지니어링도 그 사실을 잘 알고 있었기 때문이라고 봄이 경험칙에 부합하는 점

44) 203공구 현대산업개발 94.89%, 205공구 지에스건설 94.96%, 207공구 대우건설 99.95%, 209공구 에스케이건설 94.98%, 211공구 현대건설 99.90%
45) 4대강 살리기 사업 1차 턴키공사 입찰 관련 건설업자들의 부당한 공동행위에 대한 건(2012.8.31. 공정거래위원회 전원회의 의결 제2012-199호)
46) ○○엔지니어링 주간업무회의 자료(소갑 제1-45호증) 참조

70 여섯째, 현대산업개발은 설계용역을 담당한 ○○엔지니어링에 대하여 들러리로 참여할 공구에 대해서는 설계비용을 최소화할 것을 지시하였을 뿐만 아니라, 탈락한 205공구는 낙찰받은 203공구와 달리 선급금 등 설계비가 정상적으로 지급되지 아니한 점

71 일곱째, 지에스건설의 설계사인 ○○○○○○는 낙찰공구(211공구)와 탈락공구(205)에 관하여 공히 성공불 계약을 하였음에도, 탈락공구에 대해서는 성공불을 제외한 기본설계비만을 실질적인 계약내용으로 인식하고 있었던 점

72 여덟째, 대우건설, 현대건설을 제외한 3개사는 낙찰공구와 탈락공구에 관하여 동일한 설계사가 설계를 하였음[47]에도 설계점수가 낙찰공구/탈락공구 사이에 큰 편차를 보이고 있으며, 대우건설과 현대건설도 낙찰공구에는 대형설계사와, 탈락공구에는 중소설계사와 각각 계약하여 설계를 실시한 점[48]

73 아홉째, 대우건설은 ○○엔지니어링에 들러리공구인 209공구에 이른바 '비경쟁설계'를 할 것을 지시하였고, 지에스건설은 들러리공구에 대해서는 합동사무소를 늦게 설치하고 부장급 PM(project manager)과 3명의 설계인원을 배치한 반면 낙찰공구에는 임원급 PM과 11명의 설계인원을 배치하였으며, 에스케이건설은 설계용역을 담당한 ○○엔지니어링에 들러리로 참여할 공구인 203공구에 대해서는 전력을 다하지 않은 설계를 할 것을 지시하는 등 들러리 공구에 대해서는 정상적인 경쟁이 이루어지지 않은 여러 정황들이 존재하는 점

74 203공구, 205공구, 207공구, 209공구, 211공구의 입찰결과 및 설계용역비 현황은 아래 <표 21>과 같다.

---

47) 현대산업개발은 ○○엔지니어링과 ○○○○○이, 지에스건설은 ○○○○○○와 ○○엔지니어링이, 에스케이건설은 ○○엔지니어링이 각각 설계를 실시하였다.

48) 대우건설은 낙찰된 207공구에는 대형설계사인 ○○엔지니어링과, 탈락한 209공구에는 중형설계사인 ○○엔지니어링과 각각 계약하였으며, 현대건설은 낙찰된 211공구에는 대형설계사인 ○○○○○○○ 등 4개사와, 탈락한 207공구에는 ○○엔지니어링, ○○○○○와 각각 계약하였다.

<표 21> 203공구, 205공구, 207공구, 209공구, 211공구 입찰결과 및 설계용역비

(단위: 백만 원, %)

공구	입찰자	투찰률	설계사	계약 금액	탈락시 계약금액*	실제 지급액	설계 보상비	설계 점수	투찰 시간
203 공구	**현대산업개발**	94.89	○○ENG, ○○	-	약2,600	2,527 (○○제외)	-	85.18	2009.4.28. 13:18:02
	에스케이건설	94.40	○○ENG	2,421	2,421	669	648	76.52	2009.4.28. 13:07:16
205 공구	**지에스건설**	94.96	○○○○○○ 등 4개사	3,042	1,089	2,687	-	89.76	2009.5.29. 13:32:44
	현대산업개발	94.13	○○ENG, ○○	-	약 670	490 (○○제외)	490	81.59	2009.5.29. 11:15:07
207 공구	**대우건설**	99.95	○○ENG	3,791	3,791	3,791	-	86.99	2009.4.17. 11:13:41
	현대건설	99.90	○○ENG	2,106	1,155	1,155	656	81.71	2009.4.17. 10:12:37
209 공구	**에스케이건설**	94.98	○○ENG,○○	2,242	2,242	2.319	-	88.79	2009.4.17 13:32:10
	대우건설	99.98	○○ENG	946	946	946	476	81.26	2009.4.17. 11:04:31
211 공구	**현대건설**	99.90	○○○○○○○	3,620	2,957	3,291	-	88.06	2009.4.17. 13:04:58
	지에스건설	99.80	○○○○○○ 등 3개사	3,081	1,111	955	510	79.73	2009.4.17. 11:19:49

(라) 204공구

75 ① 태영건설과 두산건설은 위 <표 17>에서 볼 수 있는 바와 같이 2008년 12월 경부터 2009년 4월 경에 걸쳐 이 사건 공사 중 204공구 입찰에 관하여 서로 낙찰자-들러리로 입찰에 참여할 것을 합의하였다.

76 ② 위 합의에 따라 두산건설은 2009. 5. 29. 11:46 경 204공구에 들러리로, 이어서 태영건설은 같은 날 13:20 경 낙찰사로서 각각 투찰하였으며, 태영건설은 2009. 6. 23.에 설계심의를 거쳐 낙찰사로 결정된 이후 2009. 7. 16.에 204공구 공사에 관한 계약을 체결하였다.

77 위와 같은 각 사실은 소갑 제1-57호증(2009년도 4월 현재 추진 중인 사업/2009년 5월 이후 추진 예정 사업), 소갑 제1-52호증(○○○○○ 주간업무회의),

소갑 제1-65호증(○○○○○ 김○○ 업무수첩), 소갑 제1-17호증(본부장간담회 주요 사항 요약), 소갑 제1-18호증(위원별, 입찰업체별 총점 집계표), 소갑 제1-19호증(설계용역계약 현황) 등을 종합하여 인정할 수 있으며, 그 구체적인 이유는 다음과 같다.

78 첫째, 204공구의 공구별 낙찰사와 탈락사는 입찰 실시 이전에 <표 17>에서와 같이 작성된 공구별 참여사 현황과 정확하게 일치할 뿐만 아니라, 해당 공구 입찰의 낙찰률도 99.60%에 달하여 비정상적으로 높은 수준인 점

79 둘째, 설계점수에 있어서도 낙찰사인 태영건설은 88.64점을 받았던 데 비하여 탈락사인 두산건설은 80.94점을 받아 큰 격차를 보였을 뿐만 아니라 심의위원 전원에게서 낮은 점수를 받아 낙찰을 위해 최선을 다하였던 설계로는 보기 어려운 점

80 셋째, 아래 <표 22>에서 볼 수 있는 바와 같이 204공구의 낙찰사가 결정된 2009. 6. 23. 이전인 2009년 4월 경에 태영건설이 작성한 소갑 제1-57호증에 의하면, 태영건설은 이미 이 사건 공사 204공구의 입찰 건을 수주확정사업으로 분류하고 있었으며, 피심인이 이미 수주확정사업으로 분류했던 다른 공사들(대구도시철도 3호선 8공구, 제주해군기지 시설공사 2공구)도 이후 이 사건 입찰과 마찬가지로 수주에 성공하였던 점

<표 22> 2009년 4월 현재 추진 중인 사업 발췌(소갑 제 1-57호증)

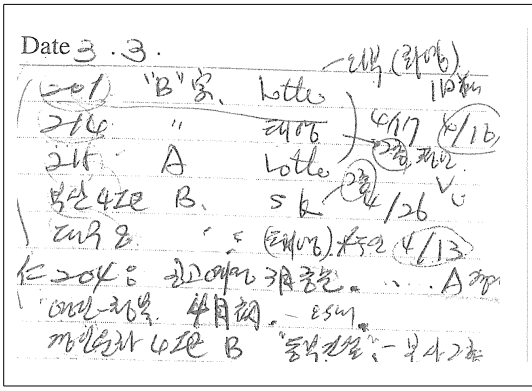
◆ 2009년 4월 현재추진중인 사업

(VAT별도, 단위 : 억원)

공사 명	발 주 처	심 의 일	공사금액 / 당사분(%)	수주확정사업	경쟁사업 / 역점사업	경 쟁 사
경인운하 사업 (6공구) : T/K(乙)	한국 수자원공사	09. 05. 14	2,701 / 365(15%)		○	- SK + 태영 - 대림 - 대우
적성-전곡 도로건설공사 (2공구) : 대안(甲)	서울지방 국토관리청	09. 05. 20	623 / 232(40%)		○	- 코오롱 - 롯데
대구도시철도 3호선 건설공사 (8공구) : 대안(甲)	대구 도시철도 건설본부	09. 05 .21	784 / 333(50%)	○		- 두산
인천도시철도 2호선 건설공사 (4공구) : T/K(甲)	인천도시철도 건설본부	09. 06. 23	715 / 199(31%)	○		- 두산

81 넷째, 아래 <표 23>에서 볼 수 있는 바와 같이 태영건설의 설계사인 ○○○○○의 김○○ 업무수첩(소갑 제1-65호증)에 의하면 태영건설이 낙찰받은 204공구의 설계는 'A안'으로, 탈락한 214공구의 설계는 'B안'으로 설계할 것이 기재되어 있는 점[49]

<표 23> ○○○○○ 김○○ 전무 업무수첩 발췌(소갑 제1-65호증)



3.3.
201 "B"안 Lotte 외부(화영)
214 " 태영 4/17 4/16
215 A Lotte 2층 경인
.....
.....
仁 204 : 공고예정 3月 중순.....A안
.....

82 다섯째, 두산건설은 낙찰공구인 208공구의 경우 해당 공구의 공동수급업체 지분비율에 따라 설계비를 분담하기로 한 반면, 탈락공구인 204공구의 경우에는 계약단계에서부터 입찰결과에 상관 없이 두산건설만 단독으로 설계비를 부담하는 것으로 약정하였던 점[50]

83 여섯째, 위 ○○○○○의 주간업무회의 자료에 의하면 ○○○○○은 태영건설이 낙찰받은 공구인 204공구의 경우에는 주별로 진척 정도를 백분율에 의거하여 상세하게 표시한 반면, 탈락공구인 214공구에는 2009. 5. 20. 이전까지는 아무런 표시를 하지 않다가 설계심의일이 임박한 2009. 5. 20.자료에 이르러 갑자기 95%, 100%로 표시하고 있는바, 이처럼 추진실적의 기재 양상이 낙찰공구와 탈락공구 사이에 상이하게 나타나는 점[51]

---

49) ○○○○○은 201공구, 215공구 입찰에 참여한 롯데건설의 설계도 수행하였는데, 롯데건설이 탈락한 201공구의 설계는 'B안'으로, 낙찰된 215공구는 'A안'으로 설계하였음을 확인할 수 있다.

50) 204공구 관련 공동수급업체는 두산건설(51%), ○○○○○○○(10%), ○○(14%), ○○○○○○(25%)로 구성되어 있으며, 208공구 관련 공동수급업체는 두산건설(55%), ○○○○산업(25%), ○○(10%), ○○(10%)로 구성되어 있다.

84 일곱째, 토목공사에 소요되는 직접경비는 설계를 위한 지반조사 등 각종 조사비용을 말하는 것으로서 직접경비의 적고 많음은 설계품질에 큰 영향을 미치는 바, 두산건설은 공사규모가 더 작은 208공구(낙찰공구)에 공사규모가 더 큰 204공구(탈락공구)의 2배 이상의 직접경비를 사용하여 설계를 실시하였던 점[52]

85 204공구의 입찰결과 및 설계용역비 현황은 아래 <표 24>와 같다.

<표 24> 204공구 입찰결과 및 설계용역비

(단위: 백만 원, %)

공구	입찰자	투찰률	설계사	계약 금액	탈락시 계약금액	실제 지급액	설계 보상비	설계 점수	투찰 시간
204 공구	**태영건설**	99.60	○○○○○, ○○ENG 등	2,508	2,348	2,508	-	88.64	2009.5.29. 13:20:25
	두산건설	99.37	○○ENG	2,921	1,194	1,194	356	80.94	2009.5.29. 11:46:50

(마) 208공구

86 ① 두산건설의 박○○와 대보건설의 담당자는 위 <표 17>에서 볼 수 있는 바와 같이 2009. 1. 12 이 사건 공사 중 같은 해 4. 17. 투찰 예정인 208공구 입찰에 관하여 서로 낙찰자-들러리로 입찰에 참여하기로 하고, 대보건설의 설계비용은 설계보상비에 추가하여 두산건설이 2~3억 원을 더 부담하는 것으로 합의하였다.

87 ② 위 합의에 따라 대보건설은 2009. 4. 17. 10:30 경 208공구에 들러리로, 이어서 두산건설은 같은 날 11:24 경 낙찰사로서 각각 투찰하였으며, 두산건설은 2009. 5. 15.에 설계심의를 거쳐 낙찰사로 결정된 이후 2009. 6. 12.에 208공구 공사에 관한 계약을 체결하였다.

51) ○○○○○의 주간업무일지에는 롯데건설의 낙찰공구(215공구), 탈락공구(201공구)에 관해서도 위와 동일한 양상으로 작성되어 있다.
52) 두산건설은 공사금액 710억 원인 204공구에 직접경비로 4억 3천만 원을 지출한 반면, 공사금액이 560억 원인 208공구에는 직접경비로 11억 원을 지출하였다.

88 위와 같은 각 사실은 소갑 제1-68호증(확약서 및 회의록), 제2-49호증(○○○○○ 최○○ 진술조서), 소갑 제1-18호증(위원별, 입찰업체별 총점 집계표), 소갑 제2-34호증(대보건설 신○○, 정○○ 진술조서), 소갑 제1-61호증(208공구 참여를 위한 내부문서), 소갑 제1-62호증(대보건설 정○○ 업무수첩), 소갑 제1-17호증(본부장간담회 주요 사항 요약), 소갑 제1-19호증(설계용역계약 현황) 등을 종합하여 인정할 수 있으며, 그 구체적인 이유는 다음과 같다.

89 첫째, 208공구의 공구별 낙찰사와 탈락사는 입찰 실시 이전에 <표 17>에서와 같이 작성된 공구별 참여사 현황과 정확하게 일치할 뿐만 아니라, 208공구 입찰의 낙찰률은 99.43%로서 비정상적으로 높은 수준을 보인 점

90 둘째, 설계점수에 있어서도 낙찰사인 두산건설은 87.47점을 받았던 데 비하여 탈락사인 대보건설은 79.50점을 받아 큰 격차를 보였을 뿐만 아니라 심의위원 전원에게서 낮은 점수를 받는 등 해당 공구에서 정상적인 경쟁이 이루어진 것으로 보기 어려운 점

91 셋째, 대보건설은 내부적으로도 208공구에 대한 기본설계비가 10억 원 이상 소요된다고 판단하고 있었음에도 총 3억 원 가량의 비용만을 들여 설계를 수행하였을 뿐만 아니라, 해당 비용들은 모두 직접경비에만 소요되어 사실상 기본설계비에 소요된 금액은 전무한 것으로 보이는 점

92 넷째, 지반조사와 측량공사는 설계품질에 영향을 주는 중요한 조사임에도 대보건설은 만연히 발주처에서 제공한 기초자료에 의존해서만 설계를 수행하였고, 설계용역비도 탈락 시 설계보상비와 동일한 수준으로 책정하는데 그쳤던 점

93 다섯째, 아래 <표 25>에서 볼 수 있는 바와 같이, 두산건설과 대보건설의 이 사건 입찰담당자들은 이 사건 공사의 입찰일인 2009. 4. 17. 직전까지 수시로 만나 공사 관련 의사교환을 하였던 점

<표 25> 대보건설 정○○ 업무수첩 발췌(소갑 제1-62호증)

1월 30일 (금) · 2/4 2일 왜성호 합동회의 · 우림건설 - 신청고 문제 공문 발송건 · 신광관사 이수건설 - 타고 문제, 이수건설이 향후 어떻게 될 것인지 · 산업건설 - 법정관리 중 · 설치비 받아야 함, 공사도급계획 · 현산 회의를 취소됩니다. 단 보선건 정기목 · 왜성호 - 정기적 협상과정에서 2.3% 원가 상승 · 인천지하철 관련 - 두산 T/K 담당 임원 및 팀장	1월 30일 (금) .... 인천지하철 관련 - 두산 T/K 담당임원 및 팀장
• 2월 2일 (월) · 왜성호 관련 - 정산과 협의 · 우림 공문 교육종으로 - 현안사항 - 왜성호 관련 문제 · 업무보고 간단 핵로 하고 · 보고서 작성 - 용산 지역 · 부정거래행 2/25 보고 · 산업건설 회장 면담 09:00 Meeting (전무님) · 이수건설 · 살보호건, GS 내용파악 · 신광관사, 현재 산업기내용 결제 · 두산건설 (화) Meeting 예정 · 부정조사 중지회의	2월 2일 (월) .... 두산건설 (화) Meeting 예정
• 2월 17일 (화) · 두산건설 금요일 (오전 09:30) - 입찰안내서 는 구: · 현장가설만 회사와 금일중 Meeting 오후 5시 경	2월 17일(화) 두산건설 금요일(오전 09:30) .....
• 2월 21일 (토) · 회사 사례 → 협상서 상동기재 (경기도 고속철) · 보고서 (협상진행사항) - 협상진행 결과, 공문 수발을 금 · 간이회의 사회수련 1명, 비는 회로, KOY 예보 (전무님 · 호주 차장 금 1명 · 3월부터 책임 부탁 · 청주시 현 · 청주 세크로클리스 (산업은행) · 호주 부분 확대 · 두산과 협의 - 2월 말까지 삼환 문제 해결요망 (박	2월 21일 (토) .... 두산과 협의 - 2月말까지 삼환 문제 해결요망
• 4월 7일 (화) · 왜성호 예보 발생 → 대보 · 원보비로 9억 협약체결 요청 · 인천도시철 현장 설계설명회 - 금일 4/13 예정 → 4/15 · 두산에서 20% 가량 저렴, TRCM 공법 공기관계	4월 7일 (화) ..... 인천도시철도 설계설명회 ..... 두산대비 20% 가량 저렴, TRCM공법.....
• 4월 20일 (월) · 대보 98.29% (55,398,300,000), 두산 99.45% (56,051,000,000)	4월 20일(월) 대보 98.29%(55,398,300,000), 두산 99.45%(56,051,000,000)

94 이에 대하여 대보건설은, 당시 두산건설과 대보건설이 공동으로 지반조사를 실시하기로 하였고, 소갑 제1-62호증에 기재된 내용은 공동 지반조사 실시에 관한 내용을 협의하기 위하여 상호 연락하였던 내용을 기재한 것에 불과하다고 주장한다.

95 살피건대, ① 대보건설의 주장과 같이 지반조사 목적으로 연락을 하였던 것이라면 2월 초순 두산건설이 지반조사를 개시하기 전에 협의가 완료되었어야 할 것임에도 투찰일이 임박한 4월 경까지 지속적으로 의사연락을 취해왔던 점, ② 대보건설의 담당자인 정○○은 2013. 7. 18. 공정거래위원회에서의 조사 당시 '두산건설의 담당자를 전혀 알지 못한다'고 진술하였다가, 자신의 업무수첩에 두산의 담당자와 입찰일 전까지 수시로 연락하고 만난 사실이 기재되어 있음이 드러나자 불과 3개월 후에 의견서를 제출하여 '지반조사 목적으로 두산건설과 의사

연락한 사실이 있다'고 진술을 번복하는 등 진술의 신빙성을 인정하기 어려운 점 등을 종합하여 볼 때 대보건설의 위 주장은 믿기 어렵고 달리 이를 인정할 만한 증거가 없어 이 사건 공동행위의 인정에 방해가 되지 아니한다.

96 208공구의 입찰결과 및 설계용역비 현황은 아래 <표 26>과 같다.

<표 26> 208공구 입찰결과 및 설계용역비

(단위: 백만 원, %)

공구	입찰자	투찰률	설계사	계약 금액	탈락시 계약금액	실제 지급액	설계 보상비	설계 점수	투찰 시간
208 공구	**두산건설**	99.43	○○○○○○ 등 2개사	3,890	2,237	2,238	-	87.47	2009.4.17 11:24:39
	대보건설	98.29	○○○○○	308	308	280	281	79.50	2009.4.17. 10:30:01

(바) 210공구

97 ① 한양의 유○○는 2009년 1월 중순 경 고려개발의 우○○을 찾아가 이 사건 공사 210공구 입찰에 있어서 들러리로 입찰에 참여하여 줄 것을 요청하였다. 고려개발 우○○은 공사 실적이 부족하여 PQ심사를 통과할 수 없을 것이라고 하며 난색을 표하였으나 한양의 유○○가 사건외 ○○토건을 공동수급업체로 하여 실적을 보완할 수 있도록 하겠다고 함과 동시에 향후 고려개발이 추진하는 공사에 협조하여 줄 것을 약속함에 따라 한양과 고려개발은 위 <표 17>에서 볼 수 있는 바와 같이 낙찰사를 한양으로 들러리를 고려개발로 하는 내용의 합의를 하였다.

98 ② 위 합의 이후 한양의 유○○는 2009년 4월 초순 경 같은 해 4.17.에 있을 입찰에 대비하여 고려개발 우○○에 전화를 걸어, 본 공사의 경우 주안역 하부구간 통과 구간으로 신기술, 신공법이 필요한데다가 지하구간 발파 시 민원발생 소지도 많아 실행비용이 예정가격에 육박할 것으로 예상되므로 투찰가격을 높게 할 수밖에 없다고 설득하여 예정가격의 98% 수준으로 투찰하기로 합의하였다.

99 ③ 이후 한양의 송○○은 입찰 당일인 2009. 4. 17. 합의 내용대로의 투찰 여부를 확인하기 위해 고려개발을 방문하였고, 고려개발 담당자가 같은 날 12:48 경 예정가격의 98.60% 수준에 달하는 68,387,974,000원으로 투찰한 것을 확인한 이후 곧이어 13:09 경 예정가격의 98.88% 수준에 달하는 68,583,000,000원으로 투찰을 마쳤다.

100 ④ 한양은 2009. 5. 15.에 설계심의를 거쳐 낙찰사로 결정되었고 2009. 6. 10. 에 210공구 공사에 관한 계약을 체결하였다.

101 위와 같은 각 사실은 소갑 제1-29호증(210공구 입찰참여 품의), 소갑 제2-19호증(한양 유○○ 진술조서), 소갑 제1-5호증(2008년 본부장 사업계획서), 소갑 제1-30호증(인천도시철도 2호선 210공구 건설공사 사업수행계획서), 소갑 제1-31호증(착수보고서), 소갑 제1-17호증(본부장간담회 주요 사항 요약), 소갑 제1-18호증(위원별, 입찰업체별 총점 집계표), 소갑 제1-19호증(설계용역계약 현황) 등을 종합하여 인정할 수 있다.

102 210공구의 입찰결과 및 설계용역비 현황은 아래 <표 27>과 같다.

<표 27> 210공구 입찰결과 및 설계용역비

(단위: 백만 원, %)

공구	입찰자	투찰률	설계사	계약 금액	탈락시 계약금액	실제 지급액	설계 보상비	설계 점수	투찰 시간
210 공구	**한양**	98.88	○○엔지니어링 등 5개사	2,288	2,288	2,288	-	88.89	2009.4.17. 13:09:07
	고려개발	98.60	○○○○○○○○	2,641	346	346	346	80.35	2009.4.17. 12:48:35

(사) 212공구

103 ① 금호산업 이○○은 2008년 11월 경 코오롱글로벌의 김○○에게 연락을 하여 “인천도시철도 2호선 공사 212공구와 관련하여 상의할 것이 있으니 만나

자”고 제의하였다. 이에 김○○은 서울 중구 광화문 소재 금호건설 사옥을 방문하였고, 이○○이 “212공구에 참여하기로 한 업체가 많은 상황인데, 내가 조정을 해 볼테니 협조할 의향이 있느냐”고 하며 금호건설이 212공구에 공동수급업체를 구성하여 낙찰을 받을 것이라고 하자 코오롱글로벌 김○○은 위 공동수급업체에 함께 참여하기로 동의하였다.

104 ② 이후 위 김○○은 위 이○○과 이 사건 공사 212공구 입찰과 관련하여 코오롱글로벌과 금호산업이 공동수급업체를 구성하되 낙찰공구의 주간사는 코오롱글로벌이 하고, 212공구에 참여할 것으로 예상되는 두산건설 및 사건외 ○○건설, ○○건설은 금호산업이 설득하여 다른 공구로 유도하며, 위 <표 17>에서 볼 수 있는 바와 같이 유찰을 방지하기 위하여 한양을 212공구 입찰에서 들러리로 참여시킬 것을 합의하였다.

105 ③ 위 이○○은 2009년 1월 중순 경 한양의 문○○과 위와 같은 내용으로 낙찰자-들러리 관련 합의를 하였다.

106 ④ 코오롱글로벌은 들러리업체로 입찰에 참여하는 한양의 설계용역비용이 턱없이 낮을 경우 입찰담합으로 의심받을 것을 우려하였고, 이에 따라 한양의 설계회사인 ○○엔지니어링이 지급하여야 할 사건외 ○○○○○엔지니어링과 ○○○○○○○○○○○○에 대한 설계비용을 코오롱글로벌이 직접 보전하여 주었다.

107 ⑤ 코오롱글로벌 라○○은 212공구 PQ서류 제출일인 2009. 1. 23. 한양의 유○○에게 전화하여 유찰이 되지 않도록 PQ서류를 잘 제출해 달라고 부탁하였고 한양의 유○○는 “걱정말아라. PQ는 잘 제출해 주겠다”고 하며 이를 확인하였다. 코오롱글로벌 라○○은 같은 날 18:00 경 다시 한번 한양에 전화를 하여 PQ 제출 여부를 확인하였다.

108 ⑥ 위 라○○은 212공구 입찰일 전일인 2009. 4. 16. 한양 유○○에게 전화하여 예정가격의 98.5% 수준의 가격으로 투찰하여 달라고 요청하였고 유○○는

이를 승낙하였다.

109 ⑦ 위 라○○은 212공구 입찰일인 2009. 4. 17. 09:00 경 서울 송파구 신천동 소재 한양 사무실을 방문하여 한양의 입찰담당 실무직원이 같은 날 09:16 경 코오롱글로벌이 지정해 준 투찰률인 98.50%에 맞추어 84,056,000,000원의 금액을 자신의 컴퓨터에 입력하고 엔터키를 입력하는 방법으로 투찰하는 것을 확인하였고, 이후 같은 날 11:03 경 예정가격의 98.99% 수준인 84,480,000,000원에 투찰하였다.

110 ⑧ 코오롱글로벌과 금호산업은 2009. 5. 28.에 설계심의를 거쳐 낙찰사로 결정되었고 코오롱글로벌은 2009. 6. 18.에 공동수급업체 주간사로서 212공구 공사에 관한 계약을 체결하였다.

111 위와 같은 각 사실은 소갑 제1-23호증(코오롱글로벌 김○○ 업무수첩), 소갑 제2-21호증(코오롱글로벌 김○○ 진술조서), 소갑 제1-24호증(설계회사 변경 품의서), 소갑 제2-30호증(금호산업 이○○ 진술조서), 소갑 제1-25호증(기본설계용역비 변경 및 추가계약 품의서), 소갑 제2-23호증(코오롱글로벌 라○○ 진술조서), 소갑 제2-24호증(코오롱글로벌 송○○ 진술조서), 소갑 제2-44호증(○○엔지니어링 임○○ 진술조서), 소갑 제2-45호증(○○엔지니어링 김○○ 진술조서), 소갑 제1-17호증(본부장간담회 주요 사항 요약), 소갑 제1-18호증(위원별, 입찰업체별 총점 집계표), 소갑 제1-19호증(설계용역계약 현황) 등을 종합하여 인정할 수 있다.

112 212공구의 입찰결과 및 설계용역비 현황은 아래 <표 28>과 같다.

<표 28> 212공구 입찰결과 및 설계용역비

(단위: 백만 원, %)

공구	입찰자	투찰률	설계사	계약 금액	탈락시 계약금액	실제 지급액	설계 보상비	설계 점수	투찰 시간
212 공구	**코오롱 글로벌**	98.99	○○○○○○ 엔지니어링	2,715	2,715	2,853	-	88.43	2009.4.17. 11:03:40
	한양	98.50	○○엔지니어링	1,663	426	426	426	78.84	2009.4.17. 09:16:33

(아) 213공구

113 ① 포스코건설, 현대산업개발, 지에스건설, 대우건설, 에스케이건설, 현대건설, 삼성물산, 대림산업 등 8개 건설사는 2008년 12월 경 이 사건 공사의 입찰 참여공구에 관하여 상호 협의한 바 있고, 그 결과 각각 216공구, 203공구, 205공구, 207공구, 209공구, 211공구, 213공구, 214공구의 입찰에 참여하기로 결정하였다. 이에 따라 삼성물산과 진흥기업은 위 <표 17>에서 볼 수 있는 바와 같이 2008년 12월 경부터 2009년 4월 경에 걸쳐 이 사건 공사 중 213공구 입찰에 관하여 서로 낙찰자-들러리로 입찰에 참여할 것을 합의하였다.

114 ② 위 합의에 따라 삼성물산과 진흥기업은 2009. 4. 17. 10:22 경부터 10:27 경 사이에 213공구의 낙찰사와 들러리로서 각각 투찰하였으며, 삼성물산은 2009. 5. 19.에 설계심의를 거쳐 낙찰사로 결정된 이후 2009. 6. 10.에 213공구 공사에 관한 계약을 체결하였다.

115 위와 같은 각 사실은 소갑 제1-32호증(2009년 삼성 토목턴키 참여 결과), 소갑 제2-12호증(두산건설 박○○ 진술조서), 소갑 제2-36호증(진흥기업 신○○ 진술조서), 소갑 제1-64호증(○○엔지니어링 성○○ 업무수첩), 소갑 제1-63호증(입출금내역서 및 213공구 외주업체 현황 등), 소갑 제1-17호증(본부장간담회 주요 사항 요약), 소갑 제1-18호증(위원별, 입찰업체별 총점 집계표), 소갑 제1-19호증(설계용역계약 현황) 등을 종합하여 인정할 수 있으며, 그 구체적인 이유는 다음과 같다.

116 첫째, 213공구의 공구별 낙찰사와 탈락사는 입찰 실시 이전에 <표 17>에서와 같이 작성된 공구별 참여사 현황과 정확하게 일치할 뿐만 아니라, 해당 공구 입찰의 낙찰률은 97.99%로 비정상적으로 높은 수준을 보인 점

117 둘째, 설계점수에 있어서도 낙찰사인 삼성물산은 88.50점을 받았던 데 비

하여 탈락자인 진흥기업은 81.80점을 받아 큰 격차를 보였을 뿐만 아니라 심의위원 전원에게서 낮은 점수를 받은바, 이와 같은 점을 두고 볼 때 해당 공구에서 정상적인 경쟁이 이루어진 것으로 보기 어려운 점

118 셋째, 삼성물산의 설계사인 ○○엔지니어링 담당자의 업무수첩에서 삼성물산을 포함한 대형건설사 8개사가 이 사건 공사와 관련한 입찰에서 입찰공고 이전에 이미 각 사의 참여 공구 및 각 공구에서의 형식적 입찰참가자 결정에 관하여 협의한 사실을 증명하는 자료가 발견된 점

119 넷째, 진흥기업은 업계 2위의 대형건설사인 삼성물산과 경쟁하면서도 정상 설계비의 절반 수준만을 들여 설계를 하였을 뿐이고[53], 성공불에 대한 약정도 별도로 체결하지 않았던 점

120 다섯째, 삼성물산의 설계사인 ○○엔지니어링 담당자 성○○의 업무수첩에는 진흥기업 및 진흥기업의 설계사인 ○○엔지니어링(외주 설계업체 포함) 담당자 명함 및 연락처, ○○엔지니어링의 웹하드 아이디 및 비밀번호가 기재되어 있고, ○○엔지니어링의 담당자와 ○○엔지니어링 담당자가 설계심의일인 2009. 5. 19. 이전까지 수시로 만나 설계에 관한 협의를 한 사실이 상세하게 기재되어 점

121 이에 대하여 삼성물산은 당시 진흥기업과 공동 지반조사 계약을 체결하였고, 지반조사 결과를 공유하기 위하여 만났던 것이지 213공구의 입찰과 관련한 공동행위를 위하여 상호 의사연락을 하였던 것은 아니라고 주장한다.

122 살피건대, ① 삼성물산과 진흥기업이 지반조사업체인 사건외 ○○○○○에 공동으로 조사를 의뢰한 날짜는 2009. 3. 9.이나, 삼성물산은 이보다 12일 앞선 같은 해 2. 25.에 이미 지반조사를 독자적으로 개시하였던 점, ② 위 ○○○○○의 일별 작업일지에는 삼성물산의 확인란만 마련되어 있고 공동계약자인 진흥기업은 확인란이 아예 누락되어 있는바, 이와 같은 점을 두고 볼 때 실질적인 지반조

53) 삼성물산은 24.3억 원의 설계비를 지출한 데 반하여 진흥기업은 14.0억 원 수준으로 설계용역계약을 체결하였다.

사는 삼성물산의 관리감독 하에 독자적으로 이루어진 것으로 판단되는 점, ③ 진흥기업의 설계사인 ○○엔지니어링의 문○○은 2009. 3. 24. 지반조사 장소 등을 협의하기 위해 삼성물산 측의 합동사무소를 방문하였던 것이라고 주장하나, 소갑 제1-64호증 ○○엔지니어링 성○○ 업무수첩에 첨부된 주간공정회의 기재에 따르면 해당 시점에는 이미 지반조사를 위한 시추장소 선정은 물론 시추작업까지 모두 완료되어 있었던 점, ④ 위 성○○은 '문○○과 수 차례 연락하였고 실제 합동사무소에 방문한 사실도 있다'고 진술한 반면, 위 문○○은 2013. 10. 30. 공정거래위원회 조사 당시 '삼성물산 설계사인 ○○엔지니어링 성○○과 일면식도 없다'고 진술하였다가 불과 1개월 여 후 제출한 의견서를 통해 '지반조사 관련 협의를 위해 의사연락 및 만남을 가진 바 있다'고 진술하는 등 진술의 신빙성을 인정하기 어려운 점 등을 종합적으로 고려할 때, 삼성물산의 주장은 믿기 어렵고 달리 이를 인정할 만한 증거가 없어 이 사건 공동행위의 인정에 방해가 되지 아니한다.

123 213공구의 입찰결과 및 설계용역비 현황은 아래 <표 29>와 같다.

<표 29> 213공구 입찰결과 및 설계용역비

(단위: 백만 원, %)

공구	입찰자	투찰률	설계사	계약 금액	탈락시 계약금액	실제 지급액	설계 보상비	설계 점수	투찰 시간
213 공구	**삼성물산**	97.99	○○ENG, ○○	2,431	2,431	2,428	-	88.50	2009.4.17. 10:22:51
	진흥기업	96.50	○○ENG	1,408	1,408	1,408	379	81.80	2009.4.17. 10:27:11

(자) 214공구

124 ① 포스코건설, 현대산업개발, 지에스건설, 대우건설, 에스케이건설, 현대건설, 삼성물산, 대림산업 등 8개 건설사는 2008년 12월 경 이 사건 공사의 입찰 참여공구에 관하여 상호 협의한 바 있고, 그 결과 각각 216공구, 203공구, 205공구, 207공구, 209공구, 211공구, 213공구, 214공구의 입찰에 참여하기로 결정하였

다. 이에 따라 대림산업과 태영건설은 위 <표 17>에서 볼 수 있는 바와 같이 2008년 12월 경부터 2009년 4월 경에 걸쳐 이 사건 공사 중 214공구 입찰에 관하여 서로 낙찰자-들러리로 입찰에 참여할 것을 합의하였다.

125 ② 위 합의에 따라 태영건설은 2009. 4. 17. 11:04 경 214공구에 들러리로, 이어서 대림산업은 같은 날 11:49 경 낙찰사로서 각각 투찰하였으며, 대림산업은 2009. 5. 19.에 설계심의를 거쳐 낙찰사로 결정된 이후 2009. 6. 10.에 214공구 공사에 관한 계약을 체결하였다.

126 위와 같은 각 사실은 소갑 제1-64호증(○○엔지니어링 성○○ 업무수첩), 제2-42호증(○○○○○ 황○○ 진술조서), 소갑 제1-65호증(○○○○○ 김○○ 업무수첩), 소갑 제1-59호증(204공구 설계비 분담 내역), 소갑 제1-57호증(2009년도 4월 현재 추진 중인 사업/2009년 5월 이후 추진 예정사업), 소갑 제1-52호증(○○○○○ 주간업무회의), 소갑 제1-17호증(본부장간담회 주요 사항 요약), 소갑 제1-18호증(위원별, 입찰업체별 총점 집계표), 소갑 제1-19호증(설계용역계약 현황) 등을 종합하여 인정할 수 있으며, 그 구체적인 이유는 다음과 같다.

127 첫째, 214공구의 공구별 낙찰사와 탈락사는 입찰 실시 이전에 <표 17>에서와 같이 작성된 공구별 참여사 현황과 정확하게 일치하는 점

128 둘째, 태영건설의 투찰금액은 예정가격의 96.44% 수준인 86,660,000,000원으로 낙찰사인 대림산업의 투찰금액 85,344,000,000원을 상회하며, 설계점수에 있어서도 태영건설은 낙찰사인 대림산업이 지출한 설계용역비 27억 여 원의 절반에도 못미치는 11억 여 원의 설계비만을 지출[54]한 결과 낙찰사인 대림산업에 비하여 현저히 낮은 80.42점을 받아 큰 격차를 보인바[55], 이와 같은 점을 두고 볼 때 투찰금액이나 설계에 있어 태영건설에게 사실상 진정한 경쟁의사가 있었다고 보기 어려운 점

54) ○○○○○ 황○○ 진술조서에 의하면 약정한 설계비 가운데 4억 원은 직접경비 명목으로 계약된 금액인바, 실제로 사용된 금액이라고 보다는 기본설계비가 다소 적게 책정된 것에 대한 설계비 보전 명목인 것으로 판단된다.
55) 대림산업의 투찰률은 94.98%이고 설계점수는 87.04점이었다.

129 셋째, 소갑 제1-57호증은 214공구의 낙찰사가 결정된 2009.5.19. 이전인 2009년 4월 경에 태영건설이 작성한 내부 문건으로서, 위 자료에 의하면 태영건설은 당시 태영건설이 수주하고자 했던 공사들을 수주확정사업, 경쟁사업, 역점사업으로 구분하여 204공구의 입찰 건은 이미 수주확정사업[56]으로 분류하고 있었던 반면 같은 시기에 입찰에 참여했던 214공구에 대해서는 아무런 언급이 없는 점

130 넷째, 태영건설의 설계사인 ○○○○○의 김○○ 업무수첩(소갑 제1-65호증)에 의하면 태영건설이 낙찰받은 204공구의 설계는 'A안'으로, 탈락한 214공구의 설계는 'B안'으로 설계할 것이 기재되어 있는 점[57]

131 다섯째, 위 ○○○○○의 주간업무회의 자료에 의하면, ○○○○○은 태영건설이 낙찰받은 공구인 204공구의 경우에는 주별로 진척 정도를 백분율에 의거하여 상세하게 표시한 반면, 탈락공구인 214공구에는 2009.5.20. 이전까지는 아무런 표시를 하지 않다가 설계심의일이 임박한 2009.5.20.자료에 이르러 갑자기 진척정도를 95%, 100%로 표시하고 있는바, 이처럼 추진실적의 기재 양상이 낙찰공구와 탈락공구 사이에 상이하게 나타나는 점[58]

132 여섯째, 위 ○○○○○의 주간업무일지에 의하면 탈락공구인 214공구의 설계자료를 과업 종료 후 곧바로 폐기하였는바, 통상적인 업무관행에 비추어 납득하기 어려운 점

133 일곱째, 태영건설은 낙찰받은 공구인 204공구의 설계용역비용은 해당 공구 공동수급업체의 지분비율에 따라 분담하고 있으나, 탈락한 공구인 214공구의 설

56) 위 자료에서 피심인이 수주확정사업으로 분류했던 다른 공사들(대구도시철도 3호선 8공구, 제주해군기지 시설공사 2공구)도 이후 204공구 입찰과 마찬가지로 수주에 성공하였다
57) ○○○○○은 201공구, 215공구 입찰에 참여한 롯데건설의 설계도 수행하였는데, 롯데건설이 탈락한 201공구의 설계는 'B안'으로, 낙찰된 215공구는 'A안'으로 설계하였다.
58) ○○○○○의 주간업무일지에는 롯데건설의 낙찰공구(215공구), 탈락공구(201공구)에 관해서도 위와 동일한 양상으로 작성되어 있다.

계용역비용은 애초부터 태영건설이 단독으로 부담하는 것으로 약정하였던 점[59)]

134 214공구의 입찰결과 및 설계용역비 현황은 아래 <표 30>과 같다.

<표 30> 214공구 입찰결과 및 설계용역비

(단위: 백만 원, %)

공구	입찰자	투찰률	설계사	계약 금액	탈락시 계약금액	실제 지급액	설계 보상비	설계 점수	투찰 시간
214 공구	**대림산업**	94.98	○○, ○○ENG	2,743	2,743	2,720	-	87.04	2009.4.17. 11:49:05
	태영건설	96.44	○○○○○	2,230	1,133	1,133	449	80.42	2009.4.17. 11:04:22

(차) 216공구

135 ① 신동아건설과 홍화는 2008년 12월 경부터 2009년 4월 경에 걸쳐 이 사건 공사 중 216공구 입찰에 관하여 서로 낙찰자-들러리로 입찰에 참여할 것을 합의하였다.

136 ② 위 합의에 따라 신동아건설과 홍화는 2009. 4. 17. 08:55 경부터 09:22 경 사이에 216공구의 낙찰사와 들러리로서 각각 투찰하였으며, 신동아건설은 2009. 8. 6.에 설계심의를 거쳐 낙찰사로 결정된 이후 2009. 9. 1.에 216공구 공사에 관한 계약을 체결하였다.

137 위와 같은 각 사실은 소갑 제1-17호증(본부장간담회 주요 사항 요약), 소갑 제1-18호증(위원별, 입찰업체별 총점 집계표), 소갑 제1-19호증(설계용역계약 현황) 등을 종합하여 인정할 수 있으며, 그 구체적인 이유는 다음과 같다.

138 첫째, 216공구 입찰의 낙찰률은 99.80%로 이 사건 공사의 모든 공구 중에서도 비정상적으로 높은 수준이며, 홍화는 낙찰사인 신동아건설이 지출한 설계용

59) 204공구 관련 공동수급업체는 태영건설(31%), ○○기업(30%), ○○건설(29%), ○○○○건설(10%)로, 214공구 관련 공동수급업체는 태영건설(40%), ○○산업(35%), ○○(25%)으로 구성되어 있다.

역비 17억여 원의 절반에도 못미치는 5억여 원의 설계비만을 지출한 결과 설계점수에 있어서도 낙찰사인 신동아건설에 비하여 현저히 낮은 81.07점을 받아 큰 격차를 보였을 뿐만 아니라[60] 심의위원 전원에게서 낮은 점수를 받은바, 이와 같은 점을 두고 볼 때 홍화의 설계는 낙찰을 위해 최선을 다한 설계로 보기 어렵고 위 공구에서 정상적인 경쟁이 이루어진 것으로는 보기 어려운 점

139 둘째, 홍화는 공동수급업체로 참여한 진흥기업에게 설계용역비를 분담시키지 않고 모두 자신이 부담하였던 점[61]

140 셋째, 216공구는 최초에 2009. 1. 14.에 공고되었다가 신동아건설 외에 PQ 심사를 등록한 사건외 ○○○○과 ○○○○○○○○○이 모두 최종적으로 입찰을 포기함에 따라 한 차례 유찰되었고, 결국 같은 해 4. 21.에 재공고 되었는데, ① 홍화는 턴키공사 실적이 전무하여 경험과 노우하우가 부족하였던 점, ② 그럼에도 불구하고 최초 입찰공고 시 입찰에 응하지 아니하였다가 유찰 이후 단기간의 검토만을 거쳐 입찰에 참여하였던 점, ③ 반면 경쟁상대인 신동아건설은 이미 한 차례 입찰을 거쳐 216공구 낙찰과 관련한 제반 준비가 되어 있었던 점을 종합적으로 고려하면, 사실상 홍화로서도 해당 공구에서의 낙찰가능성이 희박하다는 점을 쉽게 예상할 수 있었다고 볼 수 있는바, 위와 같은 점을 감안할 때 홍화의 216공구 입찰 참여는 경험칙상 납득하기 어려운 점

141 넷째, 홍화 이○○의 진술에 의하면 홍화는 신동아건설에 비하여 설계경쟁은 어렵다고 판단하였기 때문에 저가 입찰을 통한 가격경쟁을 하려고 하였다고 하나, 실제로는 예정가격의 99.50% 수준으로 투찰하여 실효적인 가격경쟁을 하려 했다고 보기 어려운 점

142 이에 대하여 신동아건설은, 216공구는 전 공구 가운데 가장 마지막 공구에 해당하기 때문에 해당 공구의 공사가 지연될 경우 인천도시철도 2호선 전체 개통에 지장을 초래할 것인데다가, 이미 한 차례 유찰된 바 있어 2차 입찰도 유찰

60) 신동아건설은 87.07점의 설계점수를 받았다.
61) 공동수급업체 구성은 홍화(70%), 진흥기업(30%)으로 이루어졌다.

될 경우 수의계약을 할 가능성이 매우 높았으므로 들러리를 참여시킬 유인이 없다고 주장한다.

143 살피건대, ① 이 사건 공동행위가 이루어졌던 다른 공구들에 있어서도 유찰이 발생할 경우 수의계약을 할 가능성이 있음에도 유찰 자체를 방지하기 위하여 들러리를 참여시켰다는 점, ② 216공구뿐만 아니라 다른 모든 공구도 공사가 지연될 경우 전 노선의 개통이 지연되는 점은 동일하다는 점을 고려하여 볼 때 216공구를 그 밖의 다른 공구들과 달리 판단할 수 있는 사정을 인정하기 어려운 바, 신동아건설의 주장은 이유 없다.

144 216공구의 입찰결과 및 설계용역비 현황은 아래 <표 31>과 같다.

<표 31> 216공구 입찰결과 및 설계용역비

(단위: 백만 원, %)

공구	입찰자	투찰률	설계사	계약 금액	탈락시 계약금액	실제 지급액	설계 보상비	설계 점수	투찰시간
216 공구	**신동아건설**	99.80	○○○○○○ 등 4개사	1,757	1,589	1,757	-	87.09	2009.7.9. 08:55:36
	흥화	99.50	○○ 등 9개사	1,325	521	521	196	81.07	2009.7.9. 09:22:53

나. 관련 법규정

독점규제 및 공정거래에 관한 법률

제19조 (부당한 공동행위의 금지) ① 사업자는 계약·협정·결의 기타 어떠한 방법으로도 다른 사업자와 공동으로 부당하게 경쟁을 제한하는 다음 각호의 1에 해당하는 행위를 할 것을 합의(이하 “부당한 공동행위”라 한다)하거나 다른 사업자로 하여금 이를 행하도록 하여서는 아니 된다.

1. ~ 7. (생략)
8. 입찰 또는 경매에 있어 낙찰자, 경락자, 투찰가격, 낙찰가격 또는 경락가격, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 결정하는 행위

독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령(2010.5.14. 대통령령 제22160호로 개정되기 전의 것, 이하 '시행령'이라 한다)

제33조 (경매・입찰 담합의 유형) 법 제19조 (부당한 공동행위의 금지) 제1항 제8호에서 "대통령령으로 정하는 사항"이란 다음 각 호의 어느 하나를 말한다.

1. 낙찰 또는 경락의 비율
2. 설계 또는 시공의 방법
3. 그 밖에 입찰 또는 경매의 경쟁요소가 되는 사항

다. 위법성 판단

1) 위법성 성립요건

145 법 제19조 제1항의 부당한 공동행위가 성립하기 위해서는 첫째, 법 제19조 제1항 각 호의 행위에 대하여 다른 사업자와 계약・협정・결의 기타 어떠한 방법으로든 합의를 하고 둘째, 이러한 합의가 부당하게 경쟁을 제한하여야 한다.

2) 위법요건 해당 여부

가) 합의의 존재여부

146 법 제19조의 '합의'란 복수의 사업자들 사이에 의사의 합치를 의미한다. 여기에서 의사의 합치라 함은 넓은 의미에서의 합의를 말하는 것으로서 반드시 청약・승낙으로 이루어지는 법률적으로 유효한 계약일 필요는 없고, 의사의 일치가 있었다는 상호인식이나 이해 또는 암묵의 요해, 즉 묵시적 합의까지 포함하는 넓은 개념이다. 즉, 부당한 공동행위에 있어서의 합의는 사업자간의 의사의 연락을 의미하는 것으로서 계약, 협정 등과 같은 명시적 합의뿐만 아니라 사업자간의 양해와 같은 묵시적 합의 내지는 암묵의 요해에 그치는 경우도 포함된다.[62]

62) 서울고등법원 2001.12.11. 선고 2000누16830 판결

147 위 2. 가.에서 살펴본 바와 같이, 피심인들은 이 사건 공사의 개별 공구 입찰에서 사전에 낙찰예정자를 선정함과 동시에 이들이 낙찰 받을 수 있도록 다른 피심인들이 형식적으로 입찰에 참가하는 내용의 합의를 하였으며 이는 피심인들 및 사건외 설계용역회사들이 작성한 문서 또는 관련 임직원들의 진술을 통해 입증된다.

148 따라서 피심인들의 위와 같은 행위는 법 제19조 제1항 제8호에 규정되어 있는 "입찰 또는 경매에 있어 낙찰자, 경락자, 투찰가격, 낙찰가격 또는 경락가격, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 결정하는 행위"를 할 것을 합의한 행위에 해당한다.

나) 경쟁제한성 여부

(1) 경쟁제한성의 의미

149 경쟁제한성이란 사업자가 공동으로 어떠한 행위를 함으로써 시장에서의 경쟁이 감소하여 공동행위 참여자의 의사에 따라 가격, 수량, 품질, 기타 거래조건 결정 등에 영향을 미칠 우려가 있는 경우를 말하는 바, 당해 공동행위가 경쟁제한성을 가지는지 여부는 당해 상품의 특성, 소비자의 제품선택 기준, 당해 행위가 시장 및 사업자들의 경쟁에 미치는 영향 등 여러 사정을 고려하여, 당해 공동행위로 인하여 일정한 거래분야에서의 경쟁이 감소하여 가격·수량·품질 기타 거래조건 등의 결정에 영향을 미치거나 미칠 우려가 있는지를 살펴, 개별적으로 판단하여야 한다.[63]

(2) 경쟁제한성 여부

150 이 사건의 경우 입찰에 참여할 수 있는 자격을 갖춘 사업자가 매우 제한

63) 대법원 2006.11.9. 선고 2004두14564 판결

된 상황에서 피심인들의 협의에 따라 투찰가격, 낙찰자를 사전에 합의로 결정하고, 합의에 따라 정해진 낙찰자가 낙찰을 받을 수 있도록 형식적으로 입찰에 참여한바, 이와 같은 행위는 입찰 참여자간의 경쟁을 제한하여 안정적인 수익을 창출하기 위한 목적이외에 다른 의도가 있었다고 보기 어렵다. 또한, 실제로도 피심인들의 이와 같은 행위로 인해 이 사건 공사와 관련한 입찰에서 실질적으로 경쟁이 감소하여 피심인들의 의사에 따라 낙찰자가 결정되는 일이 발생하였고 이는 경쟁입찰 제도를 무력화 시키는 결과를 초래하였다.

151 위와 같은 점들을 종합적으로 감안할 때 피심인들의 이 사건 각 공동행위는 경쟁제한적 피해만 야기할 뿐 경제적 효율성은 제고시킬 수 없는 것이 명백한바, 경쟁제한성이 인정된다.

다) 공동행위 인가여부

152 피심인들은 위 2.의 가. 행위에 대하여 사전에 공정거래위원회의 인가를 받은 사실이 없다.

3) 소결

153 피심인들의 위 2.의 가. 행위는 위 2. 다.의 2)에서 살펴본 바와 같이, 법 제19조 제1항 제8호에 해당하는 부당한 공동행위로 인정된다.

3. 처분

가. 시정조치 및 과징금 부과

154 이 사건 각 공동행위는 이미 종료되었으나 향후 이 사건 각 공동행위와 동일하거나 유사한 행위가 재발되지 않도록 하기 위해 법 제21조에 따라 시정명령을 하기로 하고, 위 2.의 가.행위는 위 2. 다. 2).의 나)에서 살핀 바와 같이 행위

의 성격상 효율성 증대효과는 없고 경쟁제한효과만 발생시키는 것이 명백하므로 법 제22조 및 제55조의3, 법 시행령 제61조 및 [별표 2], 구 과징금 부과 세부기준 등에 관한 고시(2009. 8. 20. 공정거래위원회 고시 제2009-36호로 개정되기 전의 것을 말한다. 이하 '과징금고시'라 한다)에 따라 과징금을 부과한다.[64]

나. 과징금 산정

1) 기본과징금의 산정

가) 관련매출액

155 이 사건 각 공동행위에 따라 포스코건설(201공구), 쌍용건설(202공구), 현대산업개발(203공구), 태영건설(204공구), 지에스건설(205공구), 대우건설(207공구), 두산건설(208공구), 에스케이건설(209공구), 한양(210공구), 현대건설(211공구), 코오롱글로벌(212공구), 금호산업(212공구), 삼성물산(213공구), 대림산업(214공구), 롯데건설(215공구), 신동아건설(216공구)이 각각 해당 공구에서 낙찰받아 계약을 마친바, 이 사건 법 위반행위에 대한 관련매출액은 위 각 피심인들이 해당 공구의 공사와 관련하여 체결한 계약금액으로 본다.

나) 부과기준율

156 피심인들의 이 사건 각 공동행위는 위반행위의 내용 및 파급효과 등을 고려할 때 위반행위의 중대성의 정도가 '매우 중대한 위반행위'에 해당하므로 과징금고시 Ⅳ. 1. 다. (1).의 (가). 규정에 따라 7.0~10.0%의 부과기준율을 적용하기로 하되, 이 사건 공동행위는 입찰담합으로서 공동행위의 성격상 경쟁제한효과만 발생시키는 것이 명백한 경성카르텔인 점, 이 사건 공동행위의 대상인 지하철공사는 공공발주공사이자 총 계약금액이 1조 3천여 억 원에 이르는 대형공사로서 부

64) 다만, 이 사건 공사 각 입찰 가운데 216공구는 2009.9.1.에 계약이 체결된바, 216공구 관련 피심인들인 신동아건설과 홍화에 대해서는 2010.10.20. 공정거래위원회 고시 제2010-9호로 개정되기 전의 구 과징금고시를 적용하며, 모든 피심인들에 대하여 형평의 원칙에 따라 2013.6.17. 공정거래위원회 고시 제2013-2호로 개정되기 전의 것 중 피심인에게 불리하지 아니한 사항을 고려한다.

당이득의 우려가 크고 국가 및 지방자치단체 재정에 미치는 영향이 지대한 점 등을 고려하여 10%의 부과기준율을 적용한다.

다) 기본과징금액

157 기본과징금액은 위 가).의 관련매출액에 위 나).의 부과기준율을 곱하여 정한다. 다만, 롯데건설(201공구), 서희건설(202공구), 에스케이건설(203공구), 두산건설(204공구), 현대산업개발(205공구), 현대건설(207공구), 대보건설(208공구), 대우건설(209공구), 고려개발(210공구), 지에스건설(211공구), 한양(212공구), 진흥기업(213공구), 태영건설(214공구), 포스코건설(215공구), 홍화(216공구)는 각각 해당 공구에 형식적으로 입찰에 참여하여 낙찰받지 아니한바, 과징금고시 Ⅳ. 1. 다. (1). (마).의 2). 규정에 따라 기본과징금의 2분의1을 감액한다.

158 위와 같이 산정한 피심인 별 기본과징금은 아래 <표 32>와 같다.

<표 32> 피심인 별 기본과징금

(단위 : 원, %)

피심인	참여공구	관련매출액	부과기준률	기본과징금
포스코건설	201	82,631,000,000	10	8,263,100,000
	215	48,331,000,000		2,416,550,000
쌍용건설	202	78,935,000,000	10	7,893,500,000
현대산업개발	203	122,922,000,000	10	12,299,200,000
	205	93,078,000,000		4,653,900,000
태영건설	204	70,991,000,000	10	7,099,100,000
	214	85,344,000,000		4,267,200,000
지에스건설	205	93,078,000,000	10	9,307,800,000
	211	102,083,000,000		5,104,150,000
대우건설	207	131,286,000,000	10	13,128,600,000
	209	90,481,790,000		4,524,089,500
두산건설	208	56,051,000,000	10	5,605,100,000
	204	70,991,000,000		3,549,550,000

피심인	참여공구	관련매출액	부과기준률	기본과징금
에스케이건설	209	90,481,790,000	10	9,048,179,000
	203	122,922,000,000		6,149,600,000
한양	210	68,583,000,000	10	6,858,300,000
	212	84,480,000,000		4,224,000,000
현대건설	211	102,083,000,000	10	10,208,300,000
	207	131,286,000,000		6,564,300,000
코오롱글로벌	212	84,480,000,000	10	8,448,000,000
삼성물산	213	74,319,500,000	10	7,431,950,000
대림산업	214	85,344,000,000	10	8,534,400,000
롯데건설	215	48,331,000,000	10	4,833,100,000
	201	82,631,000,000		4,131,550,000
신동아건설	216	39,268,000,000	10	3,926,800,000
금호산업	212	84,480,000,000	10	8,448,000,000
서희건설	202	78,935,000,000	10	3,946,750,000
대보건설	208	56,051,000,000	10	2,802,550,000
고려개발	210	68,583,000,000	10	3,429,150,000
진흥기업	213	74,319,500,000	10	3,715,975,000
흥화	216	39,268,000,000	10	1,963,400,000

2) 의무적 조정과징금의 산정

159 피심인 대우건설은 조사공문 발송일인 2009. 11. 5.부터 과거 3년간 법 위반 횟수가 3회이고 벌점 누산점수가 7.5점이므로 과징금고시 Ⅳ. 2. 나.의 (1). 규정에 따라 기본과징금의 10%를 가산한 금액을 의무적 조정과징금으로 한다. 피심인 대우건설 이외에 나머지 피심인들에 대해서는 조정사유가 없는바, 기본과징금과 동일한 금액을 의무적 조정과징금으로 산정한다.

160 이에 대하여 피심인 대우건설은 위와 같이 가중사유가 되는 법위반행위는 2006. 8. 15. 특별사면 조치에 의해 해제되었으므로 이를 이유로 가중함은 부당하다고 주장한다.

161 살피건대, 피심인 대우건설이 주장하는 특별사면 조치는 건설업체에 부과된 행정처분을 일정 기준에 따라 해제함으로써 건설업자가 민·형사상 책임 외에 입찰참가자격 제한 등 영업활동을 제한받는 불합리를 시정하기 위한 목적으로 내려진 것으로서 공정거래위원회가 과징금을 가중함에 있어서는 그 적용이 있다고 볼 수 없고, 공정거래위원회가 기 조치한 4대강 살리기 사업 1차 턴키공사 입찰 관련 건설업자들의 부당한 공동행위에 대한 건[65] 및 영주다목적댐 건설공사 입찰 관련 2개 건설사 및 2개 설계용역사의 부당한 공동행위에 대한 건[66]에서도 위와 같은 이유로 해당 피심인에게 과징금을 가중하여 부과한바, 피심인 대우건설의 위 주장은 이유 없다.

162 위와 같이 산정한 피심인 별 의무적 조정과징금은 아래 <표 33>과 같다.

<표 33> 피심인 별 의무적 조정과징금

(단위 : 원, %)

피심인	참여공구	기본과징금	가중률	의무적 조정과징금
포스코건설	201	8,263,100,000	-	8,263,100,000
	215	2,416,550,000		2,416,550,000
쌍용건설	202	7,893,500,000	-	7,893,500,000
현대산업개발	203	12,299,200,000	-	12,299,200,000
	205	4,653,900,000		4,653,900,000
태영건설	204	7,099,100,000	-	7,099,100,000
	214	4,267,200,000		4,267,200,000
지에스건설	205	9,307,800,000	-	9,307,800,000
	211	5,104,150,000		5,104,150,000
대우건설	207	13,128,600,000	10	14,441,460,000
	209	4,524,089,500		4,976,498,450
두산건설	208	5,605,100,000	-	5,605,100,000
	204	3,549,550,000		3,549,550,000

65) 2012.8.31. 공정거래위원회 전원회의 의결 제2012-199호
66) 2013.3.18. 공정거래위원회 전원회의 의결 제2013-048호

피심인	참여공구	기본과징금	가중률	의무적 조정과징금
에스케이건설	209	9,048,179,000	-	9,048,179,000
	203	6,149,600,000		6,149,600,000
한양	210	6,858,300,000	-	6,858,300,000
	212	4,224,000,000		4,224,000,000
현대건설	211	10,208,300,000	-	10,208,300,000
	207	6,564,300,000		6,564,300,000
코오롱글로벌	212	8,448,000,000	-	8,448,000,000
삼성물산	213	7,431,950,000	-	7,431,950,000
대림산업	214	8,534,400,000	-	8,534,400,000
롯데건설	215	4,833,100,000	-	4,833,100,000
	201	4,131,550,000		4,131,550,000
신동아건설	216	3,926,800,000	-	3,926,800,000
금호산업	212	8,448,000,000	-	8,448,000,000
서희건설	202	3,946,750,000	-	3,946,750,000
대보건설	208	2,802,550,000	-	2,802,550,000
고려개발	210	3,429,150,000	-	3,429,150,000
진흥기업	213	3,715,975,000	-	3,715,975,000
흥화	216	1,963,400,000	-	1,963,400,000

3) 임의적 조정과징금의 산정

163 피심인 포스코건설은 공정거래위원회의 조사기간 중 담당 직원 노트북PC의 하드디스크를 교체하는 등 자료를 폐기·은닉하고, 위 사실에 관하여 허위로 진술하였으며, 추후 자료 제출 시 일부 파일을 삭제하는 등의 방법으로 공정거래위원회의 조사를 어렵게 한 사실을 인정할 수 있는바, 위 2)에서 산정한 의무적 조정과징금액의 100분의 10을 가중한다. 다만, 위 피심인은 동일한 사유로 법 제69조의2의 규정에 의하여 100,000,000원의 과태료를 부과받았으므로 과징금고시 Ⅳ. 3. 나.의 (4). 단서 규정에 의하여 위 금액을 각 공구별 의무적 조정과징금액의 비율에 따라 안분하여 차감한 금액으로 임의적 조정과징금을 산정한다.

164 위와 같이 산정한 피심인 별 임의적 조정과징금은 아래 <표 34>와 같다.

<표 34> 피심인 별 임의적 조정과징금

(단위 : 원, %)

피심인	참여공구	의무적 조정과징금	가중률	임의적 조정과징금
포스코건설	201	8,263,100,000	10	9,089,410,000
	215	2,416,550,000		2,658,205,000
쌍용건설	202	7,893,500,000	-	7,893,500,000
현대산업개발	203	12,299,200,000	-	12,299,200,000
	205	4,653,900,000		4,653,900,000
태영건설	204	7,099,100,000	-	7,099,100,000
	214	4,267,200,000		4,267,200,000
지에스건설	205	9,307,800,000	-	9,307,800,000
	211	5,104,150,000		5,104,150,000
대우건설	207	14,441,460,000	-	14,441,460,000
	209	4,976,498,450		4,976,498,450
두산건설	208	5,605,100,000	-	5,605,100,000
	204	3,549,550,000		3,549,550,000
에스케이건설	209	9,048,179,000	-	9,048,179,000
	203	6,149,600,000		6,149,600,000
한양	210	6,858,300,000	-	6,858,300,000
	212	4,224,000,000		4,224,000,000
현대건설	211	10,208,300,000	-	10,208,300,000
	207	6,564,300,000		6,564,300,000
코오롱글로벌	212	8,448,000,000	-	8,448,000,000
삼성물산	213	7,431,950,000	-	7,431,950,000
대림산업	214	8,534,400,000	-	8,534,400,000
롯데건설	215	4,833,100,000	-	4,833,100,000
	201	4,131,550,000		4,131,550,000
신동아건설	216	3,926,800,000	-	3,926,800,000
금호산업	212	8,448,000,000	-	8,448,000,000
서희건설	202	3,946,750,000	-	3,946,750,000
대보건설	208	2,802,550,000	-	2,802,550,000
고려개발	210	3,429,150,000	-	3,429,150,000

피심인	참여공구	의무적 조정과징금	가중률	임의적 조정과징금
진흥기업	213	3,715,975,000	-	3,715,975,000
흥화	216	1,963,400,000	-	1,963,400,000

4) 부과과징금의 결정

165 쌍용건설, 금호산업, 진흥기업, 두산건설의 경우, 재무제표상 심의일 기준 직전 사업연도, 전전 사업연도 및 전전전 사업연도의 당기순이익을 각각 3:2:1로 가중평균한 금액이 적자인 점, 심의일 기준 직전 사업연도의 자본총계가 납입자본금에 미달하여 자본잠식이 발생한 점을 감안하여 해당 피심인들에 대하여 산정된 임의적 조정과징금의 100분의 70을 각각 감경한다.

166 코오롱글로벌, 신동아건설, 서희건설, 고려개발의 경우, 재무제표상 심의일 기준 직전 사업연도, 전전 사업연도 및 전전전 사업연도의 당기순이익을 각각 3:2:1로 가중평균한 금액이 적자인 점을 감안하여 해당 피심인들에 대하여 산정된 임의적 조정과징금의 100분의 50을 각각 감경한다.

167 한편, 이 사건 피심인들은 모두 공동수급업체를 구성하여 입찰에 참여하였고 지분비율이 31%~56%에 불과한 점을 감안하여 낙찰된 피심인에 한하여 해당 공구와 관련하여 산정된 임의적 조정과징금의 100분의 10을 각각 추가로 감경한다.

168 또한, 최근 경기 악화로 건설시장이 크게 위축되어 있는 점을 감안하여 모든 피심인들에 대하여 각 산정된 임의적 조정과징금의 100분의 10을 각각 추가로 감경한다.

169 위와 같이 산정한 피심인 별 부과과징금(백만 원 미만은 절사한다)은 아래 <표 35>와 같다.

<표 35> 피심인 별 부과과징금

(단위 : 원, %)

피심인	참여공구	임의적 조정과징금	감경률			부과과징금
			재정적자	공동수급	경기침체	
포스코건설	201	9,089,410,000	-	10	10	9,581,000,000
	215	2,658,205,000	-	-	10	
쌍용건설	202	7,893,500,000	70	10	10	789,000,000
현대산업개발	203	12,299,200,000	-	10	10	14,027,000,000
	205	4,653,900,000	-	-	10	
태영건설	204	7,099,100,000	-	10	10	9,519,000,000
	214	4,267,200,000	-	-	10	
지에스건설	205	9,307,800,000	-	10	10	12,039,000,000
	211	5,104,150,000	-	-	10	
대우건설	207	14,441,460,000	-	10	10	16,032,000,000
	209	4,976,498,450	-	-	10	
두산건설	208	5,605,100,000	70	10	10	1,270,000,000
	204	3,549,550,000	70	-	10	
에스케이건설	209	9,048,179,000	-	10	10	12,773,000,000
	203	6,149,600,000	-	-	10	
한양	210	6,858,300,000	-	10	10	9,288,000,000
	212	4,224,000,000	-	-	10	
현대건설	211	10,208,300,000	-	10	10	14,074,000,000
	207	6,564,300,000	-	-	10	
코오롱글로벌	212	8,448,000,000	50	10	10	2,534,000,000
삼성물산	213	7,431,950,000	-	10	10	5,945,000,000
대림산업	214	8,534,400,000	-	10	10	6,827,000,000
롯데건설	215	4,833,100,000	-	10	10	7,584,000,000
	201	4,131,550,000	-	-	10	
신동아건설	216	3,926,800,000	50	10	10	1,178,000,000
금호산업	212	8,448,000,000	70	10	10	844,000,000
서희건설	202	3,946,750,000	50	-	10	1,578,000,000
대보건설	208	2,802,550,000	-	-	10	2,522,000,000
고려개발	210	3,429,150,000	50	-	10	1,371,000,000

피심인	참여공구	임의적 조정과징금	감경률			부과과징금
			재정적자	공동수급	경기침체	
진흥기업	213	3,715,975,000	70	-	10	743,000,000
흥화	216	1,963,400,000	-	-	10	1,767,000,000

4. 결론

170 피심인들의 위 2.의 가. 행위는 법 제19조 제1항 제8호에 해당되므로, 시정명령에 대하여는 법 제21조의 규정을, 과징금 부과에 대하여는 법 제22조의 규정을 각각 적용하여 주문과 같이 의결한다.

공정거래위원회는 위와 같이 의결하였다.

2014년 2월 25일

의 장	위 원 장	노 대 래
	부위원장	정 재 찬 임기만료로 서명날인불능
		위 원 장 노 대 래
	주심위원	지 철 호
	위 원	안 영 호 임기만료로 서명날인불능
		위 원 장 노 대 래
	위 원	서 석 희
	위 원	유 진 희 사임으로 서명날인불능
		위 원 장 노 대 래
	위 원	김 의 형
	위 원	박 병 형